



2022년 해외교육동향 기획기사 11월호

교권보호 제도 및 정책: 교사의 교육활동 보호를 중심으로



김연주 | 캐나다통신원

강호원 | 영국통신원

강현민 | 독일통신원

김현경 | 프랑스통신원

김지영 | 일본통신원

김지혜 | 미국통신원



2022년 해외교육동향 기획기사 11월호

교권보호 제도 및 정책: 교사의 교육활동 보호를 중심으로



김연주 | 캐나다통신원

강호원 | 영국통신원

강현민 | 독일통신원

김현경 | 프랑스통신원

김지영 | 일본통신원

김지혜 | 미국통신원

- 해외교육동향 기획기사는 교육정책네트워크 사업의 일환으로 주요국의 교육정책을 요약 및 정리한 보고서입니다.
- 원고는 통신원의 시각으로 작성된 것으로 한국교육개발원 및 교육정책네트워크의 공식입장과 다를 수 있습니다.

교육정책네트워크 참여기관 교육부 | 시도교육청 | 교육 관계기관*

*교육 관계기관: 한국교육개발원, 한국교육과정평가원, 한국직업능력연구원, 한국교육학술정보원, 국가평생교육진흥원, 한국교육방송공사, 한국과학창의재단, 한국청소년정책연구원, 육아정책연구소 등

Contents

▶ [기획기사] 교권보호 제도 및 정책: 교사의 교육활동 보호를 중심으로

 캐나다의 교권의 현실과 보호 정책	1
 영국의 교권보호 제도 및 정책	8
 독일의 교권보호 제도 및 정책	20
 프랑스의 교권보호 제도 및 정책	27
 일본의 교권보호 제도 및 정책	35

▶ [통신원리포트]

 미국의 교사 웰빙 지원 현황	43
---	----

캐나다의 교권의 현실과 보호 정책

김연주 | 캐나다통신원

1. 연구로 본 캐나다의 교권 침해 현황

가. 캐나다 교사연맹 연구¹⁾

2018년 캐나다 교사연맹(Canadian Teacher's Federation, CTF)은 에드먼턴(Edmonton)에서 다음과 같은 연구 결과를 발표하였다.

“캐나다 전역의 70% 이상의 교사들은 학교 내 교사 대상 폭력의 비율과 심각성이 모두 증가한다고 보고 있다. (...) 교사들이 직면하는 폭력의 종류에는 언어적 공격, 기물 파손, 위협 및 신체적 폭행을 포함한다. 비물리적(언어적/정서적) 폭력이 교육자들이 가장 흔히 경험하는 폭력이고, 그다음으로 신체적 폭력이 있다. 지역에 따라 교사의 41~90%는 교사 생활 중 어느 시점(과거 3년 이내)에서 폭력을 경험한 것으로 보고되었다.” - People for Education (2018)

이 연구는 교사에게 가해지는 폭력에 관한 기존 연구 간행물, 미디어 보고서, 4만 명 이상의 교사 응답자가 포함된 설문조사를 검토하였다. 교사에게 가해지는 폭력은 대부분 93~96%가 학생들에 의해 행해진다. 교사에 대한 폭력은 캐나다 전역에 걸쳐 증가하고 있음을 분명하게 보여줄 뿐만 아니라, 여성일수록, 초등학교에서 근무하는 교수일수록, 특수교육 교사일수록, 사회경제적 지위가 낮은 학교(schools with lower socioeconomic status)나 큰 도시 지역의 학교에서 근무하는 교사일수록 교권 침해 비율이 높아진다고 밝혔다.

1) Brown (2018), People for Education (2018)의 주요 내용을 요약하여 정리함.

한편, 연구는 이러한 교권 침해에 관해 두 가지 문제를 지적한다. 첫 번째는 교권 침해의 원인은 다양하고 복잡하다는 점이다. 교사들을 향한 학생들의 공격적 행동의 원인으로 학생들의 정신적 건강, 사회경제적, 관계적 및 기타 문제들이 연관되어 있다고 말한다. 두 번째는 교권 침해 사안의 신고율이 낮다는 점이다. 신고율이 낮은 이유 또한 다양하고 복잡하다. 여기에는 (1) 신고 후 보복 행위에 대한 두려움, (2) 신고 후 이 사안을 담당할 관리자 및 행정에 대한 신뢰 부족, (3) 이러한 폭력을 경험하는 것이 “이 직업의 한 부분(part of the job)”이라 여기는 것, (4) 이 신고를 어떻게 누구에게 해야 하는 건지에 대한 정보의 부족 등이 있다.

나. 오타와대학교 연구²⁾

2018년 캐나다 오타와대학교(University of Ottawa)의 범죄학과 교수인 크리스 브루컬트(Chris Bruckert)와 심리학과 교수인 다르시 산토르(Darcy Santor) 팀은 “교육계 종사자들에 대한 괴롭힘 및 폭력을 연구하는 프로젝트(Harassment and Violence Against Educators Project)”를 시작하였다. 2년 뒤인 2020년 이 연구팀은 조사 결과를 밝히는 보고서에서 다음과 같이 언급하였다.

“학교에서 일어나는 폭력은 일반적으로 학생과 학생 간의 괴롭힘과 관련하여 다뤄진다. 하지만 학교는 (대부분 여성인) 교사들과 보조교사들, 다시 말해 근로자들(workers)의 직장이기도 하다. 그리고 이 근로자들은 안전하고 폭력이 없는 직장에서 일할 자격이 있다. 지난 10년간 교육계 종사자들을 대표하는 노동조합들은 교권을 침해하는 폭력 사건들을 밝혀왔으며, 이 문제는 언론의 주목을 받아왔다. 하지만 놀랍게도, 학생과 학생 간의 폭력에 대한 많은 연구들이 진행되어 왔지만, 교사 대상 폭력 연구는 찾아보기 힘들었다. 실제로 학생에 대한 따돌림, 괴롭힘 및 폭력에 대한 연구는 수천 건에 달한다. 하지만 캐나다에서 교사에게 가해지는 괴롭힘 및 폭력에 대한 연구는 10개 미만이었다.” - Santor & Bruckert (2020)

이 연구팀이 발표한 보고서명은 “현실을 마주하기: 교육자에 대한 폭력 위기의 고조(Facing the Facts: The escalating crisis of violence against educators)”이며, 주요 결과를 요약하면 다음과 같다.

2) Santor&Bruckert(2020)의 주요내용을 요약하여 정리함.

- 온타리오(Ontario) 주 공립 초등학교의 교육자들이 경험하는 대부분의 괴롭힘과 폭력은 학생들에 의해 일어난 것임. 교육자의 54%는 2017-18학년도 동안 학생이 주도한 신체적 폭력 행위를 한 번 이상 경험했다고 답했으며, 교육자의 72%는 노골적인 언어적 모욕 및 비하, 외설적인 몸짓(obscene gestures)으로 인한 폭력을 경험했다고 답함.
- 약 20년 전에 교권 침해 관련 첫 번째 캐나다 설문조사가 실시된 이후, 교육자에 대한 폭력 경험은 약 10배 증가함.
- 초등학교 교육자에 대한 교권 침해 중 희롱과 폭력은 성차별적 폭력(gendered violence)의 양상을 나타냄. 초등학교 교육자의 85% 이상이 여성이라는 사실뿐만 아니라, 구사된 언어 및 성차별적 비유의 동원과 같은 폭력의 성격 자체(the nature of the violence)와 제도적인 반응이 이 양상을 보여줌. 특히, 이들이 경험하는 희롱과 폭력 중에는 교육자들을 비난하는 것과 함께 일상적인 책임을 묻는 것 또한 포함됨.
- 교육자들의 괴롭힘과 폭력에 대한 취약성은 인종, 여성, 성적 소수자(LGBTQ2+)와 같은 교차 요인에 의해 좌우됨. 특히, 장애를 가진 여성 교육자가 가장 높은 수준의 괴롭힘과 폭력을 경험함.
- 이러한 교권 침해 이슈에 관하여, 교육자들은 관리자로부터 지원을 받지 못한다고 느끼고 있음. 교육자들에게 헬멧, 케블라(Kevlar) 용품, 정강이 보호대와 같은 개인 보호 장비를 착용하도록 요구하는 것과 같은 전략은 이러한 문제의 근본 원인에 접근하는 것이 아님.
- 교사를 겨냥하는 괴롭힘과 폭력의 영향은 오래 지속됨. 이는 신체적, 정신적 건강은 물론이고 교육자의 직무 성과 저하를 가져옴.
- 교육자의 거의 절반(47%)이 작년에 일어난 교권 침해 폭력 사건을 보고하지 않았음.

2. 교권 보호 및 지원: 브리티시컬럼비아 주를 중심으로

캐나다 교사연맹과 오타와대학교의 연구 결과 모두 교사에 대한 폭력은 계속해서 증가하는 추세이며, 신고율이 매우 낮다는 점을 지적한다. 이렇게 계속 증가하는 교권 침해 폭력을 개선하기 위해서는 안정적이고 교사를 배려하는 절차, 적절한 서비스 및 다양

한 지원이 필요하다. 이에 따라 브리티시컬럼비아(British Columbia, BC)주 교사연맹(BC Teacher's Federation, BCTF)은 체계적 지원을 위해 “K-12 직장 폭력 예방 안내서(K - 12 Workplace Violence Prevention Toolkit)”를 제공하고 있다.

“학교는 지역사회의 심장이다. 안전하고 환영하는 공간에서 교사는 학생들을 학습자로 지원한다. 학교는 또한 직장이고, 교사는 위험과 위협을 초래하는 원인들로부터 보호받아야 할 권리가 있는 근로자이다. 직장(학교)에서의 폭력은 우리 교사 회원들에게는 안타까운 현실이다. (...) 교권 침해 폭력의 경험은 교사에게 신체적 정신적 상해를 입힐 수 있으며, 이는 교사들의 장단기 건강과 복지에 영향을 미칠 수 있다. 교권 침해 폭력 예방은 교사를 건강하고 안전하게 유지하는데 필수적이다. 이를 위해 우리는 강력하고 포괄적인(robust and comprehensive) 폭력 예방 프로그램을 보유해야 한다.” – Grewal (2021)

브리티시컬럼비아 주 교사연맹은 2019년 안전한 직장으로서의 초중고등학교(WorkSafe BC K-12) 부문 회의에서 이러한 폭력 예방 전략을 수립하는 작업에 착수했다. 당초 2020년 봄까지 안내서를 완료하기로 하였으나, COVID-19 팬데믹으로 촉발된 학교의 보건 및 안전 문제로 인해 2021년에 출시하였다.

브리티시컬럼비아 주 교사연맹은 초중고등학교의 교사들을 교권 침해로부터 보호하기 위한 안내서 제작 과정에, 이와 관련된 다양한 구성원들을 포함시켜 이들의 관점과 목소리를 반영하고자 했다. BC주 교사연맹(BCTF), 캐나다 공무원 노조(Canadian Union of Public Employees), BC주 공립학교 고용주협회(BC Public School Employers' Association), BC주 학교감독관협회(BC School Superintendents Association), BC주 교장 및 교감협회(BC Principals' and Vice Principals' Association), BC주 학교안전협회(School Safety Association of BC), BC주 워크세이프BC(WorkSafeBC)³⁾, 그리고 지역산업 보건·안전 직원의 농촌 및 도시 대표들이 워킹그룹 구성원으로서 제작 과정에 참여했다. 이처럼 교사연맹이 제작한 안내서이지만, 제작 과정에 주정부기관(워크세이프 BC)과 다양한 이해관계자가 참여한다는 점에서 이 안내서가 가지는 의미는 크다고 할 수 있다. 참고로 BC주의 교사들은 모두 교사연맹 등 교원단체에 가입하고 있다.

한편, 교사에 대한 폭력 예방 및 교권 보호에 관한 이 안내서의 핵심 메시지는 아래와 같이 세 가지로 요약된다.

3) BC주 전역의 안전하고 건강한 직장을 만들어가도록 돕는 주정부 기관

- (1) 폭력을 신고하면, 학교에서 미래의 폭력을 예방하는 데 도움이 된다.
- (2) 폭력 사건에 대응하는 것은, 미래의 사건을 예방하는 데 도움이 된다.
- (3) 예방 관행을 재평가하는 것은, 폭력의 위험을 최소화하는 데 도움이 된다.

여기서 예방 관행은 학교에서 교사에 대한 폭력 사건들을 예방하고자 이제껏 시행되어왔던 예방 관행을 비판적으로 검토하고 성찰해서 더 나은 실천과 방법을 찾고자하는 의미이다.

이에 따라 고용주는 직장 폭력 예방 프로그램을 시행해야 한다. 이 프로그램의 구성요소는 정책, 위험평가, 서면보충 및 지침, 근로자 및 감독자 트레이닝, 사고 보고 및 조사, 사고 후속 조치, 프로그램 검토이다. 이러한 요소들은 안내서에 통합되어 포함되어 있으며, 직장 폭력 예방 절차, 직장 폭력 사건 보고 및 검토, 직장 폭력 위험 평가, 안전하지 않은 업무에 대한 거부 등과 같은 핵심 문서들 또한 포함되어 있다.

이 안내서에 포함된 모든 내용들은 고용주 대표, 교사노조 대표, 워크세이프BC 직원들로부터 검토를 받았다. 또한 본 안내서 제작 과정에 참여한 워킹그룹은 정기적으로 모임을 가질 계획인데, 각 학교구가 직장 내 폭력을 예방하기 위해 안내서를 어떻게 사용하고 있는지 평가하는 것이 필수적이기 때문이다. 안내서의 내용은 매년 또는 필요한 경우마다 업데이트되고 수정될 예정이다.

고용주의 대표인 교장은 학교 현장에서 모든 근로자의 건강과 안전을 책임져야 한다. 또한 교사연맹 회원, 학교 보건·안전 대표 및 관련 위원회 회원은 그들의 지역 노조 대표, 주 교사연맹 직원 및 워크세이프BC로부터 지원을 받을 수 있으며, 폭력 예방은 모두의 책임임을 강조하고 있다.

3. 맺음말

캐나다 교실에서는 교사들이 물리고(bitten), 발로 차이며, 위협과 희롱을 당하는 교사가 증가하고 있다(Silliker, 2020). 이러한 교권 침해 사건은 단기적인 정서적/신체적 영향뿐만 아니라, 교사의 우울증, 번아웃, 교직 이탈과 같은 장기적 영향으로 이어진다. 오타와대학교 연구팀이 보고서 제목인 “현실을 마주하기: 교육자에 대한 폭력 위기의 고

조”에서 강조한대로, 캐나다는 이러한 불편한 현실을 마주하고, 보다 나은 예방책과 해결책을 찾기 위해 다양한 공동체 구성원들과 함께 머리를 맞대고 있다. 특히 신고 되지 않은 숨겨진 피해 교사들의 목소리를 듣기 위해 교사를 배려하고 안전함을 느낄 수 있도록 신고 절차를 업데이트하고 있다. 이러한 캐나다 정부와 각 주의 노력은 교사를 보다 적극적으로 보호하여 안전한 직장생활이 되도록 하고 나아가 더 나은 학교를 만들기 위한 실천의 일환이다.

➤ 참고문헌

- Brown (2018.12.7). CTF(캐나다교사연맹). “Violence” in the Classroom. Retrieved from <https://www.ctf-fce.ca/blog-perspectives/violence-in-the-classroom/> (2022.11.02.인출확인)
- CBC Radio (2019.02.17.). ‘I felt helpless’: Teachers call for support amid ‘escalating crisis’ of classroom violence. Retrieved from <https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-for-february-17-2019-1.5017616/i-felt-helpless-teachers-call-for-support-amid-escalating-crisis-of-classroom-violence-1.5017623> (2022.11.02.인출확인)
- Grewal (2021.09.21). BCTF(브리티시컬럼비아교사연맹). K - 12 Workplace Violence Prevention Toolkit. Retrieved from <https://www.bctf.ca/whats-happening/news-details/2021/09/21/k-12-workplace-violence-prevention-toolkit> (2022.11.02.인출확인)
- Santor & Bruckert (2020.09.29). EdCan NETWORK (에듀캐나다 네트워크). The Dirty Little Secret: Harassment and violence against educator. Retrieved from <https://www.edcan.ca/articles/the-dirty-little-secret/#footnote-302-4> (2022.11.02.인출확인)
- Silliker (2020. 03.09). Violence towards educators increasing across Canada: Teachers bitten, kicked, threatened and harassed in the classroom. Retrieved from <https://www.thesafetymag.com/ca/topics/violence-and-harassment/violence-towards-educators-increasing-across-canada/215537> (2022. 11.02 인출확인)
- People for Education (교육을 위한 사람들) (2018.08.01). National report finds teachers increasingly experience violence in schools. Retrieved from <https://peopleforeducation.ca/our-work/national-report-finds-teachers-increasingly-experience-violence-in-schools/> (2022.11.02.인출확인)
- Vikander (2018.07.10). Toronto Star. B.C. teachers alarmed as survey shows 90 per cent face violence on the job. Retrieved from <https://www.thestar.com/vancouver/2018/07/10/bc-teachers-alarmed-as-survey-shows-90-face-violence-on-the-job.html> (2022.11.02.인출확인)
- Woods (2021.11.08). CTV News. Ontario school workers report ‘shockingly high’ levels of violence. Retrieved from <https://ottawa.ctvnews.ca/ontario-school-workers-report-shockingly-high-levels-of-violence-1.5657198> (2022.11.02.인출확인)

영국의 교권보호 제도 및 정책

강호원 | 영국통신원

1. 교권 인식과 논의

가. 교권에 관한 인식

영국의 설문조사기관인 유고브(YouGov)가 2021년에 발표한 조사 결과, 영국은 교직에 대한 선호도가 세계에서 두 번째로 높은 것으로 나타났다(Tes, 2021). 또한 교원양성기관인 티치퍼스트(Teach First)의 2021년 설문조사에서는 교직이 영국에서 가장 존중받는 직업군에 속하는 것으로 나타났다(Teach First, 2021).

그러나 잉글랜드의 학교평가기관인 교육기준청(Ofsted)이 발표한 교사의 웰빙에 대한 연구보고서에 따르면(Ofsted, 2019) 교사라는 직업이 마땅히 받아야 할 존중을 받지 못한다는 느낌을 받고 있으며, 수업방해 등과 같은 학생의 문제 행동과 이에 대한 지원 부족이 교사의 업무 부담을 야기하는 것으로 나타났다. 해당 연구보고서는 결국 이러한 이유 때문에 교사들이 교직을 떠나는 상황으로 이어지고 있다고 지적한다. 학생 행동과 관련하여 교원단체인 전국학교장연합/여교사연맹(National Association of Schoolmasters/Union of Women Teachers, NASUWT)의 ‘2022년 교사 웰빙 설문조사(Teacher Wellbeing Survey-2022)’ 역시 학생의 문제 행동(24%)이 교사의 업무 부담을 유발하는 요인들 중 세 번째로 높은 비중을 차지한 것을 보여준다(NASUWT, 2022). 이를 통해 사회적으로는 교사나 교직이 존중을 받고 있는 것으로 보이나 현직 교사들은 자신들에 대한 존중이 부족하다거나 학생의 행동으로 인해 큰 업무 부담을 받고 있는 것으로 보인다.

나. 교권 관련 논의

교육부는 ‘교사 채용과 근속 전략(Teacher recruitment and retention strategy)’ 정책문서를 통해 학생의 문제 행동이 교사의 업무 부담을 가중시키는 중요한 요인이며, 이러한 문제를 해결하기 위해서는 학교장과 교사의 권한을 확대해야 할 필요성을 강조하고 있다(DfE, 2019). 이를 위한 조치들 중에는 학교장 이하 교사들에게 학생 당일 구금(same-day detention)¹⁾을 내릴 수 있는 권한을 부여하거나, 타당한 물리력(reasonable force)이 필요한 경우를 명확히 하고, 수색권(search powers)을 확대하며, 정학 또는 퇴학 검토 절차를 개혁하는 것 등이 포함된다(DfE, 2019). 그리고 여기에서 더 나아가 교육부는 저경력 교사들에게 학생의 행동 및 수업 관리에 대한 연수를 강화하고, 수업운영 및 학교의 운영체제에 대한 우수실제를 공유하는 행동 허브(behaviour hub)를 발족하였으며, 교육기준청의 신규 학교평가체계에서 행동 영역의 중요성을 강화하였다.

특히, 학생의 바람직하지 못한 행동은 수업에 피해를 줄 뿐만 아니라 교사의 웰빙에도 악영향을 초래함으로써 교사의 퇴직을 유발하는 요인이 되고 있다고 인식하고 있다(DfE, 2022). 이에 교육부는 학생의 행동을 효과적으로 관리하고 바람직한 행동을 장려함으로써 교사의 정신적 그리고 신체적 부담을 경감시키기 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 교육부는 지난 2021년에 교직원의 정신건강과 웰빙의 중요성을 인식하고 이를 보호하고 증진하기 위한 목적에서 교육부와 교육분야 대표자들 간의 우수 협력 사례를 담은 ‘교육인력 웰빙 헌장(The Education Staff Wellbeing Charter)’을 발표하였다(DfE, 2021). 해당 헌장은 교육부의 아홉 가지 실행 전략에 근간을 두고 있으며, 이 중 일곱 번째 전략인 ‘훈련과 전문성 개발에 웰빙 접목(Embed wellbeing in training and professional development)’은 학생의 행동에 대한 교사의 대처와 관련된다. 해당 전략은 교사에게 교원연수와 전문성개발을 보장하는 것이며, 여기에는 교사가 학생의 행동을 효과적으로 관리할 수 있는 역량도 포함된다. 또한 해당 헌장을 통해 공립학교들은 교직원의 정신건강과 웰빙을 의사결정의 핵심으로 둘 것에 합의하였는데, 세부 합의 내용 중 하나에 ‘바람직한 행동 문화 조성(create a good behaviour culture)’이 포함되었다. 해당 합의조항은 전학교적인 행

1) 통상적으로 다른 학생들이 하교하거나 쉬는 시간에 해당 학생을 짧은 시기 동안 교직원의 감독 아래 두는 것을 말한다(DfE, 2022).

동 교칙을 유지 및 실행하는 데 교직원과 학생이 협력하고, 바람직한 행동을 장려하고 보상할 뿐만 아니라 학생의 잘못된 행동에 대해 처벌하는 방법에 대한 이해를 서로 공유하는 것을 뜻한다.

한편, 최근 들어 수업태도를 포함하여 학교에서 학생들의 행동과 태도 문제가 교육계 주요 화두로 다시금 대두되고 있다. 코로나19가 학습손실뿐만 아니라 학생의 태도 전반에 악영향을 미쳤다는 학교장들의 우려가 제기되었으며, 교원과 학생을 대상으로 한 교육부 및 관련 기관의 연구보고서를 통해 학생들의 수업방해 행동이 심화되었다는 결과가 발표되기도 하였다(DfE, 2022b; Ofsted, 2022). 이에 교육부는 교육회복을 목표로 학생의 정신건강 및 웰빙에 대한 교원연수를 강화하고 있으며, 관련 지침과 자료를 배포하고 있다.

2. 교권 관련법과 제도

가. 교권 관련법

영국의 교권 관련법과 지침은 전반적으로 학생의 학습권과 교사의 수업권, 그리고 학생과 학교 인력 모두의 안전을 보호 할 수 있도록 학생 행동 운영 및 관리를 위한 학교와 교사의 권한을 확대하는 방향으로 전개되어 왔다. 학생의 바람직한 행동과 태도를 높은 수준으로 유지하는 전학교적인 풍토를 조성하고, 수업이나 안전에 지장을 초래하는 행동을 하는 학생에게 학교와 교사가 단호하게 대처할 수 있도록 학생에 대한 처벌, 물리력 행사 및 수색의 권한을 강화한 것이 특징이다. 학생의 행동관리와 관련된 법과 지침은 2006년 교육과 감사법(Education and Inspections Act 2006)을 통해 살펴볼 수 있으며, 주요 내용은 <표 1>과 같다.

〈표 1〉 2006년 교육과 감사법

지침	세부 조항
제7편 제1장 학교징계 (Chapter 1 School Discipline)	제88~89절 행동 교칙 보유가 요구되는 특정 학교들 중 제89절 행동 교칙에 대한 학교장의 결정: • 제1관: 관련 학교의 학교장은 다음의 관점에서 취해져야 할 조치를 결정한다. (a) 학생들 사이의 자체 기강과 권위에 대한 존중을 촉진 (b) 학생들 그리고 특히 학생들 사이의 괴롭힘 예방 측면에서 바람직한 행동과 타인에 대한 존중을 장려 (c) 학생들의 행동기준이 용납가능한 수준이 되도록 보장 (d) 학생들이 자신의 교육과 관련하여 자신들에게 정당하게 부과된 과업은 어느 것이든 완수하도록 보장 (e) 그 이외에 학생들의 행동을 규제
	제90~92절 (지시에 대한 준수 포함) 징계의 집행 중 제91절 징계적 처벌의 집행: 일반: • 제2관: 다음의 세 가지 조건을 만족시키는 경우에 징계적 처벌의 부과는 합법적이다. • 제3관: 첫 번째 조건은 학생에 대한 처벌은 (a) 법적 요구사항에 저촉되지 않으며, (b) 모든 상황에 타당하게 부과되어야 한다. • 제4관: 두 번째 조건은 학생에 대한 처벌은 (a) 학교장이 해당 학생에 대한 벌칙을 부과하지 못하도록 결정한 교직원인 경우를 제외하고 당해 학교의 유급 교직원에게 의해, 또는 (b) 학교장이 해당 교원으로 하여금 해당 학생에 대한 벌칙을 부과할 수 있는 권한을 부여하였거나 학교장이 그렇게 하는 것이 타당했던 경우에 당해 학교의 기타 교직원에게 의해 부과되어야 한다. • 제5관: 세 번째 조건은 처벌 부과 결정 및 당해 학교를 대신하여 그 결정의 실시를 위해 취해지는 어떠한 조치도 (a) 당해 학교의 교정에서 또는 (b) 해당 학생이 그 학교 교직원의 법적인 관리나 책임 하에 있는 시간에 다른 곳에서 취해져야 한다.
	제93절 물리력을 사용할 수 있는 교직원의 권한: • 제1관: 학생이 (a) 범법행위를 저지르거나, (b) 사람에게 직접적인 부상 또는 재물의 손상을 유발하거나, (c) 해당 학교에서 또는 해당 학교에서 교육을 받는 학생 사이에서 양호한 질서와 규율의 유지를 방해하는 행동을 예방하기 위한 목적에서 물리력이 타당한 경우에 당해 절에 적용되는 자는 물리력을 사용할 수 있다.

출처: legislation.gov.uk.(n.d.)

나. 교권 보호 및 침해 대응지침

교육부는 교권침해 사안 발생 시 대응책으로 교칙에 따라 학생의 문제 행동에 대한 엄격하고 단호한 조치를 취함으로써 다른 학생의 학습권과 교사의 수업권 그리고 모두의 안전을 보호하기 위한 노력을 진행해 왔다. 이를 위해 심각한 사안에 대해 정학 이상의 중징계를 내릴 수 있도록 학교장의 권한을 강화하였는데, 이러한 학교장의 징계 권한 확대에는 징계 대상이 되는 시간(수업시간 이외)과 장소(교내 안팎)의 범위를 확장한 것도 포함된다.

- 교육부의 타당한 물리력 사용(Use of reasonable force) 권고지침

교육부(2013)는 학교에서 학생 행동에 대한 문제 발생시 타당한 물리력을 사용할 수 있도록 허용하고 있는데, 이는 의무지침은 아니나 학교 교직원이 필요시 자신 있게 권한을 사용하고 해당 권한에 따른 책임을 명확화 하려는 목적을 가진다. 이 권고는 잉글랜드의 모든 학교에 적용되며, 학교의 모든 직원은 타당한 물리력을 사용할 수 있는 법적 권한을 가진다. 또한, 학생이 자신 또는 타인에게 피해를 입히거나, 재물을 훼손하거나, 혼란을 야기하는 것을 예방하기 위하여 타당한 물리력을 사용할 수 있다. 이처럼 교직원이 법의 테두리 안에서 물리력을 사용한 경우에는 법적으로 보호받는다.

물리적 간섭(physical intervention)의 여부에 대한 결정은 관련 교직원의 전문적 판단에 맡기며 언제나 개인의 상황에 근거해야 한다. 또한, 학교는 타당한 물리력을 다음의 목적으로 사용할 수 있으나, 처벌로 사용할 수는 없다.

- 지장을 주는 학생이 지시를 따르지 않는 경우 해당 학생을 교실에서 제외
- 학생이 학교 행사, 소풍, 견학에 지장을 초래하는 행동을 하는 것을 예방
- 학생이 교실에서 나가는 것이 해당 학생의 안전에 위협이 되거나 다른 이의 행동에 지장을 주는 행동을 야기할 경우 그 학생이 교실에서 나가는 것을 방지
- 학생이 물리적인 감정의 분출을 통해 자해할 위험성을 억제

또한, 학교장과 권한을 가진 교직원은 금지물품(흥기, 주류, 불법약물, 도난품, 담배, 화약, 음란물, 범죄/부상/재물파손을 야기하였거나 그럴 가능성이 있는 물품)을 수색하기 위하여 학생에게 물리력을 사용할 수 있다.

- 교육부의 교내 행동(Behaviour in schools) 지침

교육부(2022a)는 교내 행동(Behaviour in schools) 지침을 통해 학교차원의 학생행동관리 지침을 제시하고 있다. 이 지침은 교직원에 대한 권고지침이며, 학생이 자신의 행동을 높은 수준으로 향상시키고 유지시킬 수 있도록 돕기 위한 목적을 가진다.

(공립학교장의 학교 행동교칙 수립 의무) 이 지침에 따르면 학교의 행동교칙 수립을 위해 공립학교의 학교장은 다음을 위한 방법을 결정해야 할 의무를 가진다.

- 바람직한 행동과 타인에 대한 존중 장려
- 용납 가능한 학생의 행동기준 확보
- 학생들 사이의 자제력과 권위에 대한 올바른 고려 촉진
- 모든 유형의 괴롭힘 방지
- 학생이 자신의 교육과 관련되어 합당하게 부과된 과업은 무엇이든 완수하도록 보장
- 그 이외의 학생의 행동 규제

또한, 교직원은 학생의 그릇된 행동을 인식한 경우 학교의 행동 교칙에 따라 예측 가능하고, 신속하며, 단호하게 대처해야 한다. 학생의 행동에 대한 대처에는 억제, 보호, 개선이 포함되며, 억제의 경우 보통은 특정 학생에게 효과적인 처벌이나 모든 학생에 대한 일반적인 처벌이 있을 수 있다.

(처벌 방법 사례) 단위학교의 행동 교칙에는 사전에 논의 및 동의를 거친 처벌 방법들이 명시되어야 하는데, 처벌 방법의 사례는 다음과 같다.

- 구두 질책, 기대되는 행동에 대한 독촉
- 자신이 저지른 행동을 설명하는 등의 쓰기 과업 부과
- 특권 박탈(포상 등)
- 구금(쉬는 시간/점심시간 또는 방과 후에 남기기): 교사는 학부모의 동의 없이 당일 구금을 포함하여 학생에게 구금을 내릴 권한을 가지며, 식음료 섭취 및 화장실 가는 시간을 제공하고 학교장이 수업시간 이외의 구금에 대해 학생 및 학부모와 이야기를 나눈 경우에는 통상적인 학교운영시간 이외의 구금도 법적으로 허용됨
- 교실정돈과 같은 교내 봉사활동
- 이른 아침 보고 등과 같은 정기 보고(regular reporting), 예정된 교복검사, 행동 감시를 위한 호출
- 정학
- 최악의 경우 퇴학

한편, 이 지침에 따르면 징계적 처벌로 교직원은 학생의 소유물을 압수, 보유 또는 버릴 수 있으며, 이와 관련하여 교직원은 법적 보호를 받는다.

(교실 제외 처분) 그리고 중징계로써 교실에서 제외(removal) 처분을 내릴 수 있다. 이 제외 처분은 심각한 징계의 사유로 인하여 교직원 한 명의 지시 아래 학생이 교실 밖에서 한정된 시간을 보내는 것을 뜻한다. 제외 처분은 모든 학생의 안전을 유지하고 극심한 차질이 발생한 이후 안정을 되찾기 위하여, 차질을 유발한 학생이 관리를 받는 환경에서 교육을 지속할 수 있도록 이동시키고, 해당 학생이 안전한 장소에서 진정할 수 있게 하는 목적으로 사용해야 한다. 반드시 필요한 경우에 한하여 그리고 즉시 제외가 필요한 매우 심각한 상황이 아닌 한, 다른 조치들을 시도한 이후에 실시한다. 그리고 해당 학생이 제외 처분을 받는 상황에서도 감독 하에 교육을 지속할 수 있게 해야 한다.

(정학 처분) 학교장은 심각한 사건, 또는 교내 징계나 간섭을 시도하였음에도 불구하고 개선이 없이 지속적으로 그릇된 행동이 발생하는 경우에는 이에 대처하기 위하여 정학을 내릴 수 있다. 이러한 처분에 대해 교육부는 학생에 대한 정학 또는 퇴학을 논의하는 시점과 관련하여 학교장이 해당 학생의 개인 상황에 근거하여 전문적 판단을 내릴 것으로 신뢰한다.

(학교 교정 밖 처벌) 학교는 교정 밖에서 일어난 학생의 그릇된 행동에 대해 처벌을 내릴 수 있는 권한을 가지며, 여기에는 온라인상의 행위를 포함하며 다음과 같은 경우가 포함된다.

- 학교주관 또는 학교 관련 행사에 참여 시
- 학교 등하교 시
- 교복착용 시
- 기타 해당 학교의 학생으로 파악이 가능한 경우
- 학교의 질서유지에 영향이 발생할 수 있는 경우
- 다른 학생에게 위협이 될 수 있는 경우
- 학교의 위신에 악영향을 줄 수 있는 경우

해당 학생이 교직원의 관리나 책임 아래 있을 때 교정이나 교정 밖에서 학생에 대한 징계 결정이 내려진 경우에는 합법이다.

이밖에도 **교육부(2012)의 교내 행동과 징계(Behaviour and discipline in schools)** 지침이 있다. 의무지침으로 공립학교가 행동교육을 보유해야 하는 이유, 해당 교칙을 수

립할 때 반드시 포함해야할 내용 및 학교위원회와 학교장의 역할을 명시한다. 그리고 교육부(2002c)의 ‘학생이동을 포함한 잉글랜드 공립학교, 아카데미, 학생위탁단위의 정학과 퇴학(Suspension and permanent exclusion from maintained schools, academies and pupil referral units in England, including pupil movement)’ 지침은 학교에서 학생에 대한 높은 기준을 수립하고 뒷받침하기 위한 목적으로 개발된 공립학교장에 대한 의무지침이다.

다. 교사 웰빙을 위한 프로그램

교육부는 교원의 업무 부담 경감이라는 큰 틀 안에서 업무 부담을 야기하는 요소를 해결하기 위한 지침으로 ‘학교 업무 부담 경감 툴킷(school workload reduction toolkit)’을 개발하여 정부 홈페이지를 통해 무상으로 배포하고 있다. 교내 교원연수, 교무회의, 학교운영관리 체계개발에 사용할 수 있도록 각 세부 주제별 참고자료 파일로 제공되는 해당 툴킷에는 교사의 정신건강관리에 초점을 맞춘 ‘웰빙과 업무 부담’과 학생의 행동과 태도에 초점을 맞춘 행동관리가 포함된다(DfE, 2018). 그 중에서도 교직원에 대한 보호체계나 지원프로그램과의 관련성이 높은 것은 ‘웰빙과 업무 부담’ 자료인데, 주요 특징은 다음과 같다.

[학교 업무부담 경감 툴킷: 웰빙과 업무부담]

- 다운로드가 가능한 묶음파일에는 단위학교의 웰빙 위원회(wellbeing committee) 설립, 업무 부담 및 웰빙 조치계획, 단위학교의 업무부담단(workload group) 설립 방법, 업무 부담 해소 및 웰빙 증진을 위한 프로그램, 웰빙을 위한 전학교적 접근법, 학교인력 웰빙 정책과 관련된 두 학교의 사례, 학교인력 웰빙 성명서의 사례 등이 포함됨(DfE, 2018)
- ‘학교인력 웰빙 성명서(staff wellbeing statement)’의 사례들 중 하나로 ‘세인트 피터스 학교(St Peter’s School)’의 우수 실례가 소개되었으며, 해당 학교의 웰빙 관련 운영체계는 다음과 같음(DfE, 2022d)
 - ✓ 교사들 사이의 개별면담이나 피드백시간을 통해 우려 사항을 논의할 수 있는 기회 제공
 - ✓ 24시간 무료 상담서비스인 ‘고용보조프로그램(Employment Assistant Programme, EAP)²⁾’ 제공
 - ✓ 계통관리자가 업무 관련 스트레스로 인한 우려나 결근에 대처할 수 있는 절차 마련
 - ✓ 필요시 ‘직업건강(Occupational Health)³⁾’ 지원 제공
 - ✓ 직무복귀정책(return-to-work policy) 수립

2) 고용주가 상담전문기관에 서비스 이용료를 지불하면 피고용자들은 정신건강 및 웰빙 문제에 대한 전화상담, 대면상담, 온라인 서비스 등을 무료로 이용할 수 있다(Mercer UK, 2020).

3) 직업건강에 대한 전문가(의사, 간호사 등)가 제공하는 서비스를 유상으로 이용하는 것으로 건강검진만 이용하거나 질병 휴가 관리 등의 지원서비스까지 이용할 수 있다(Health and Safety Executive, n.d.).

한편, 교직원의 정신건강과 웰빙을 도모하는 자선단체도 있는데, 교육부는 학교의 정신건강 및 웰빙 증진을 위해 해당 단체들이 제공하는 상담서비스나 교원연수자료를 소개하고 있다. 이와 관련된 대표적인 단체들의 지원활동을 간략히 소개하면 다음과 같다.

〈표 3〉 교직원의 정신건강 및 웰빙 지원서비스

단체	지원서비스
교육지원 (Education Support)	• 교원의 정신건강 및 웰빙을 증진하기 위한 자선단체임 • 정서적 지원을 목적으로 한 24시간 무료 전화 상담 서비스, 상담서비스 및 전담코칭서비스 등을 제공하는 피고용자보호프로그램, 그리고 정신건강 및 웰빙 관련 교원연수, 온라인 학습도구, 정보 및 자료를 제공하는 웰빙 서비스 등을 실시함
안나 프로이드 (Anna Freud) 전국아동가정센터 (National Centre for Children and Families)	• 초중등학교를 대상으로 ‘정신적으로 건강한 학교(Mentally Healthy Schools)’ 무료 웹사이트 운영함 • 해당 웹사이트를 통해 학교가 교직원의 정신건강 및 웰빙을 지원하고 이를 위한 운영체제를 개발하는 데 필요한 안내서, 상담, 정보 및 자료를 제공함

출처: Education Support(n.d.), Mentally Healthy Schools(n.d.)

3. 맺음말

앞에서 살펴본 바와 같이 영국, 특히 잉글랜드의 경우 교권 보호의 중요한 방법들 중 하나로 수업태도를 포함하여 학생이 학교생활 전반에서 보이는 행동과 태도에 초점을 맞추고 있다는 것을 알 수 있다. 여기에는 학교와 교사가 학생의 바람직한 행동을 장려하고 그렇지 못한 행동을 엄격하게 훈육하는 것뿐만 아니라 사전에 행동 관련 교칙을 명확히 수립하고 이에 따라 엄격하게 처벌하는 데 필요한 학교장의 권한을 확대하는 것이 포함된다. 처벌의 사유가 되는 사건발생 시간과 장소의 범위가 등교전후 및 학교 외부까지 확대되고, 교사의 학생에 대한 조사 및 검색 권한이 법적으로 보장된 것은 학교장의 학생에 대한 처벌 권한이 강화된 것을 단적으로 보여준다. 특히 학생이 교실수업에 참여할 수 없는 중징계의 경우 담당 교사의 수업권과 안전을 보호하기 위한 학교의 강력한 조치라고 할 수 있다. 그리고 마지막으로 교원 보호 목적의 지원은 학생행동관리 등을 포함한 교직원의 정신건강 및 웰빙 도모라는 큰 테두리 안에서 이루어지고 있다. 이를 위해 학교는 주로 교내의 동료교사 또는 교외 전문가가 제공하는 상담서비스를 활용하고 있으며, 교육부 차원에서는 사전에 구체적인 행동 교칙을 수립하고 교직원의 정신건강을 고려한 관리 체계를 개발할 것을 장려하고 있다.

➤ 참고문헌

- Department for Education. DfE (2012). Behaviour and discipline in schools. Retrieved October 24, 2022, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/463484/Behaviour_and_discipline_in_schools_guidance_for_governing_bodies.pdf
- Department for Education.(2013). Use of reasonable force. Retrieved October 24, 2022, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444051/Use_of_reasonable_force_advice_Reviewed_July_2015.pdf
- Department for Education.(2021). The Education Staff Wellbeing Charter. Retrieved October 24, 2022, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034032/DfE_Education_Workforce_Welbeing_Charter_Nov21.pdf
- Department for Education.(2022a). Behaviour in schools. Retrieved October 24, 2022, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1101597/Behaviour_in_schools_guidance_sept_22.pdf
- Department for Education.(2022b). Parent, pupil and learner panel: February wave. Retrieved October 24, 2022, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1081237/PPLP_FE_recruitment_RW1_report.pdf
- Department for Education.(2022c). Suspension and permanent exclusion from maintained schools, academies and pupil referral units in England, including pupil movement. Retrieved October 24, 2022, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1101498/Suspension_and_Permanent_Exclusion_from_maintained_schools__academies_and_pupil_referral_units_in_England__including_pupil_movement.pdf
- Department for Education.(2022d). Wellbeing and workload: school workload reduction toolkit: 10 Practical tools - example staff wellbeing statement.

Retrieved October 24, 2022, from
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1059788/wellbeing-and-workload-school-workload-reduction-toolkit.zip

Department for Education.(21, July 2018). School workload reduction toolkit. Retrieved October 24, 2022, from
<https://www.gov.uk/guidance/school-workload-reduction-toolkit#wellbeing>

Department for Education.(5, February 2019). Teacher recruitment and retention strategy. Retrieved October 24, 2022, from
<https://www.gov.uk/government/publications/teacher-recruitment-and-retention-strategy/teacher-recruitment-and-retention-strategy>

Department for Education.(7, October 2022). Further guidance and resources for supporting behaviour in schools. Retrieved October 24, 2022, from
<https://www.gov.uk/government/publications/behaviour-in-schools--2/further-guidance-and-resources-for-supporting-behaviour-in-schools>

Education Support.(n.d.). Help for you. Retrieved October 24, 2022, from
<https://www.educationsupport.org.uk/get-help/help-for-you/>

Health and Safety Executive.(n.d.). Occupational health: 2. Buying support from occupational health professionals. Retrieved October 24, 2022, from
<https://www.hse.gov.uk/health-surveillance/occupational-health/buying-support-from-professionals.htm#article>

legislation.gov.uk.(n.d.). Education and Inspections Act 2006. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents>

Mentally Healthy Schools.(n.d.). Supporting staff wellbeing. Retrieved October 24, 2022, from
<https://mentallyhealthyschools.org.uk/whole-school-approach/supporting-staff-wellbeing/>

Mercer UK(12, June 2020). Seven reasons to use your Employee Assistance Programme. Retrieved October 24, 2022, from
<https://www.uk.mercer.com/our-thinking/mental-wellbeing-resources/seven-reasons-to-use-your-employee-assistance-programme.html>

NASUWT.(2022). Teacher Wellbeing Survey - 2022. Retrieved October 24, 2022, from

- <https://www.nasuwt.org.uk/static/1ac040a7-96a5-481a-a052ddd850abc476/Teacher-Wellbeing-Survey-Report-2022.pdf>
- Ofsted.(20, July 2022). Education recovery in schools: summer 2022. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.gov.uk/government/publications/education-recovery-in-schools-summer-2022/education-recovery-in-schools-summer-2022>
- Ofsted.(2019). Summary and recommendations: teacher well-being research report. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.gov.uk/government/publications/teacher-well-being-at-work-in-schools-and-further-education-providers/summary-and-recommendations-teacher-well-being-research-report>
- Ojewunmi, B.T.(15, November 2019). Pastoral care: a whole-school approach to creating the ethos of wellbeing that culminates in better engagement and improved academic achievement of learners. BERA. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.bera.ac.uk/blog/pastoral-care-a-whole-school-approach-to-creating-the-ethos-of-wellbeing-that-culminates-in-better-engagement-and-improved-academic-achievement-of-learners>
- Teach First.(26, November 2021). Teaching voted one of the most respected careers in Britain. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.teachfirst.org.uk/press-release/teaching-most-respected-careers>
- Tes.(29, January 2021). Exclusive: UK placed second in teacher respect rankings. Retrieved October 24, 2022, from <https://www.tes.com/magazine/archived/exclusive-uk-placed-second-teacher-respect-rankings>

독일의 교권보호 제도 및 정책

강현민 | 독일통신원

1. 교권 침해 현황 및 이슈

가. 교권에 대한 인식

독일에서 교권이란 교사의 권위와 권리를 포괄적으로 의미하는 것이다. 여기서 교사의 권위란 교사 자신이 갖춘 실력과 인격에서 기인하는 신뢰를 토대로 형성된 것이며, 교사의 권리는 수업자율권과 교육자율권, 국가에 대한 업무보장권과 공무원으로서의 복지 혜택권을 포함한다(정수정, 2014).

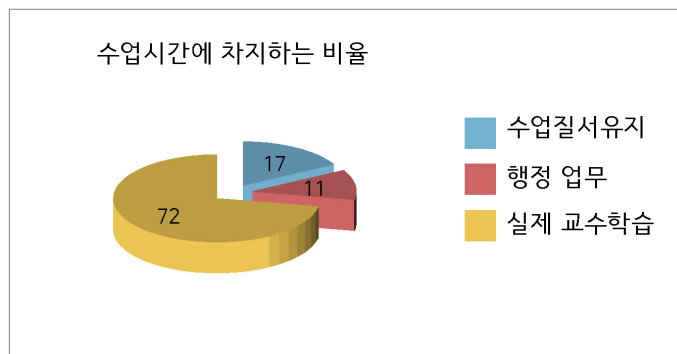
한편, 주 학교법은 교사의 권리에 대해 명시하고 있다. 교사는 수업과 관련하여 교육자율권과 수업자율권을 최대한 보장받는다. 다시 말해, 교사가 보장받는 교육 및 수업자율권에 따라 학기 수업 운영에 관한 세부사항은 교사가 자율적으로 결정한다. 주 교육부가 큰 틀에서 과목별 교육과정, 수업시수 등을 제시하고 있지만 각 교과목의 수업목표와 다양한 방침만을 제시할 뿐이며, 세부적인 수업계획과 실행은 교사에 의해 정해진다.

독일에서 교사는 상대적으로 강력한 교권을 가지고 있다고 여겨진다. 독일 교사의 교권은 독일 학교문화에 의해 형성된다. 독일에서는 시험이 선다형 문제가 아닌 서술형·구술형으로 출제되며, 질문과 발표 등 평소 수업태도가 평가에 포함되기 때문에 수업 내용에 대한 이해와 수업에의 참여가 매우 중요하다. 또한 교사가 시험 문제를 출제하고 평가하기 때문에 학생들은 교사의 수업 내용에 집중하게 된다. 평가방식은 학생들의 등수를 매기는 상대평가가 아닌 절대평가로 이루어지기 때문에 학생 간의 저(低) 경쟁교육이 가능하다. 독일의 저 경쟁교육은 교사의 수업자율권을 보장하는 요인으로, 교사의 교

육자율권 보장은 교사가 수업을 다양하게 진행하고 소신 있게 학생을 평가할 수 있도록 하여 결과적으로 교권 확립의 중요한 배경이 된다.

나. 교권 침해 현황 및 논의

교권의 침해란 학생과 학부모, 교육당국, 사회 등이 직접 교사의 교육행위를 침해하거나 교사에 대한 부정적인 인식과 교육환경과 관련한 요인에 의해 교사의 법적 권리나 사회적 권위가 훼손되는 것을 뜻한다(정수정, 2014). 독일의 교권침해 내용은 수업 중 학생의 핸드폰 사용 등 교수활동 방해와 교사에 대한 직접적인 폭력행위가 대부분이다. 학생들의 미디어 사용 빈도가 증가하고, 교사에 대한 언어적·신체적으로 부적절한 행위가 증가하면서 실제로 독일 교사는 수업 시간의 17%를 수업질서유지에 사용하는 것으로 보고되었다(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2009).



[그림 1] 수업시간에 차지하는 실제 업무 시간 비율(%)

또한, 교사에 대한 폭력도 간과할 수 없는 문제로 인식되고 있다. 보육교육협회(Verband Bildung und Erziehung)의 ‘교사에 대한 폭력 2020’ 조사에 따르면, 지난 5년간 교사에 대한 폭력은 모든 영역에서 증가해왔다. 구체적으로 직접적인 모욕, 위협, 따돌림, 성추행을 당한 교사는 2018년 48%에서 2020년에 61%로 증가하였고, 온라인 상에서의 명예훼손, 위협, 성희롱, 괴롭힘 등을 당한 교사는 20%에서 32%로 증가하였다. 신체적 폭력을 당한 경우도 26%에서 34%로 증가하였다. 이처럼 교권침해가 증가하고 있음에도 불구하고 이러한 상황에서 교사가 충분한 지원을 받을 수 있는가에 대한 인식은 악화되었다. 교사에 대한 폭력 상황에서 적절한 조치가 취해졌다고 응답한 교사

는 2018년에 87%였는데 비해 2020년에는 56%로 감소하였다(Verband Bildung und Erziehung, 2020).

2. 교권보호 제도 및 정책: NRW주를 중심으로

가. 관련 법령 및 제도

교권보호를 위해 독일은 학교법에 교사가 교육적 조치와 규제적 조치를 취할 수 있도록 명시하고 있다. 이 법은 연방주의 학교법에서 규정된다. 따라서 연방 주별로 차이가 있지만 공통적으로 질서 있는 교육 및 교육업무는 물론 사람과 재산을 보호하는 데 기여하는 법이며, 교권이 침해당했을 때 적용할 수 있다.

교권 보호를 위한 교사의 징계권은 이처럼 법으로 보장되는데, 교사가 자체적으로 즉시 행사할 수 있는 징계권은 교육적 조치에 속하는 권리이다. <표 1>과 같이 노르트라인-베스트팔렌(Nordrhein-Westfalen, NRW) 주 교육법은 수업권 침해 행위에 대한 토론, 경고, 해당 학생 및 학부모와의 상담, 구두 및 서면 비판, 현재 수업에서의 제외를 통한 수업권 박탈 등을 명시하고 있다. 이러한 교사의 즉각적인 교육적 조치에도 불구하고 지속적으로 교권 침해가 발생한다면 규제적 조치를 취할 수 있다. 이 조치는 교사 단독으로 결정하지는 못한다. 규제의 종류에 따라서 교장 또는 교원위원회에서 임명한 구성원의 소회의 또는 주 교육부와 같은 상급학교 감독청이 규제적 조치의 권한을 가지고 있다(<표 2> 참조).

〈표 1〉 노르트라인-베스트팔렌 주 교육법 제53조

노르트라인-베스트팔렌 주 교육법 제53조. 교육적 조치 및 규제적 조치 § 53 SchulG Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Erzieherische Einwirkungen, Ordnungsmaßnahmen	
(1) 교육적 조치 및 규제적 조치는 학교의 질서 있는 교육 및 교육 업무뿐만 아니라 사람과 재산의 보호에 기여한다. 이는 학생이 의무를 위반했을 때 사용할 수 있다. 타당성의 원칙을 준수해야 한다. 규제적 조치는 교육적 조치가 충분하지 않은 경우에만 허용된다.	
(2) 교육적 조치에는 특히 교육적 토론, 경고, 학생 및 학부모와의 그룹 토론, 비행행위에 대한 구두 또는 서면 비판, 현재 수업에서 제외, 학부모에게 사전 통지 후 감독 하에 후속 작업, 수업방해 물건의 임시적 제거, 피해를 보상하기 위한 조치 및 위법 행위를 명확히 고지하는 것이 포함되어 있다. 반복되는 부정 및 방해 행위의 경우, 학부모가 학교의 교육적 영향력을 지원할 수 있도록 학부모에게 서면으로 통보해야 한다.	
(3) 규제적 조치	
1. 서면 징계	
2. 다른 학급 혹은 다른 그룹으로 옮김	
3. 1일에서 2주까지 수업 및 기타 학교 행사에서 제외	
4. 퇴학 경고	
5. 퇴학	
6. 상급학교감독청에 의한 모든 공립학교에서의 퇴학 경고	
7. 상급학교감독청에 의한 모든 공립학교에서의 퇴학	
(이하 생략)	

〈표 2〉 노르트라인-베스트팔렌 주 교육적·규제적 조치의 권한

조치		권한
교육적 조치		교사
규제적 조치	서면 징계	교장 또는 사회의*
	다른 학급 혹은 다른 그룹으로 옮김	교장 또는 사회의
	1일에서 2주까지 수업 및 기타 학교 행사에서 제외	교장 또는 사회의
	퇴학 경고	교장 또는 사회의
	퇴학	소회의
	모든 공립학교에서의 퇴학 경고	상급학교감독청
	모든 공립학교에서의 퇴학	상급학교감독청

* 사회의의 구성원은 교원위원회(Lehrerrat)에 의해 임명된다. 사회의의 구성원은 1) 학교 경영진, 2) 담임교사 또는 학년대표교사 3) 3명의 사회복지직원 및 교사 4) 학교 후견인 대표 (단, 학생 및 학부모가 반대하지 않을 경우) 5) 학생회 대표 (단, 학생 및 학부모가 반대하지 않을 경우) 이다.

나. 교사에 대한 폭력 예방 네트워크

노르트라인-베스트팔렌 주 교육부는 교사가 자신에 대한 폭력 상황에서 어떻게 대처해야 하며, 어떻게 안전한 교수 환경을 구축할지와 관련하여 폭력 예방 네트워크를 제공

하고 있다(NRW 주 교육부 홈페이지). 이 네트워크는 학교가 교사를 보호하고 안전하게 유지하기 위한 조치를 취하는 데 도움을 주며, 교사가 폭력에 노출되는 상황에서 민감하게 반응하도록 돕고, 폭력을 당했을 때 그 결과를 완화시키도록 한다. 따라서 교사에 대한 폭력 상황에 대해 포괄적이고 실천적인 정보를 제공하고 실질적 폭력의 예방 및 후속 조치를 위한 조언을 제공한다. 예방 네트워크가 제공하고 있는 교사에 대한 폭력 상황에 필요한 실질적인 가이드에는 ‘예방’, ‘다루기’, ‘후속조치’의 3단계에 따라 구조적·기술적, 조직적, 개인적으로 담당해야 할 내용이 제시되어 있다(〈표 3〉 참조).

〈표 3〉 교사에 대한 폭력 예방 네트워크 가이드

구분	조치	가이드
교사에 대한 폭력 ‘예방’	구조적·기술적 조치	• 처음 조치를 위한 장소 마련 • 폭력 예방을 위한 대책 기획 • 회의실 및 대피경로 유지 • 학교 건물의 경보 시스템 설치
	조직적 조치	• 교사에 대한 폭력과 관련된 정책 • 위험 평가 • 학교 및 교육부의 조치 실행 • 응급처치 제공 • 비상 시 행동강령에 대한 정보 제공 • 학교 내 열린 보고 및 문화 정착 • 전화 심리상담 개설
	개인적 조치	• 행동 예방 • 학교에서 발생한 케이스에 대한 파악 • 학생에 대한 조치 • 외부 네트워크 활용 • 심리상담교사 활용
교사에 대한 폭력 ‘다루기’	조직적 조치	• 학교의 비상계획 활용 • 경찰에의 통보
	개인적 조치	• 응급처치 • 학교 행정실에 사건 보고
교사에 대한 폭력 ‘후속조치’	조직적 조치	• 폭력 사태에 대한 단호한 형사고발 조치
	개인적 조치	• 사건의 문서화 • 심리상담사 및 심리치료사와 연락 • 학교 폭력예방 팀과 협조 • 학교에 사건보고 • 개인적인 교육적 대처 • 후속조치를 위한 일반 교육 제공 • 학교 규정 확인

출처: NRW주 교육부 홈페이지

3. 맺음말

독일은 교권침해에 대해 교사가 취할 수 있는 조치를 법으로 보장하고 있다. 특히 이러한 교육적 조치와 규제적 조치의 권한 관계를 명확하게 제시함으로써 교사의 권한 사용을 용이하게 하고 있다. 또한 법적 제도 외에도 교사 대상 폭력에 대해 문제의식을 가지고 현장에서 교사가 활용할 수 있는 실천적 가이드라인을 제공함으로써, 교사 스스로와 학교가 이 문제를 예방하고 처리하며 치유할 수 있도록 돕고 있다는 점을 유의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

➤ 참고문헌

- 정수정(2014). 독일의 교권보호 정책 현황. 한국교육개발원 교육정책네트워크 해외교육동향 226호(2014.02.24.)
- 노르트라인-베스트팔렌 주 『학교법』 제53조 § 53 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) (2022.10.30. 인출)
- 노르트라인-베스트팔렌 주 교육부 홈페이지
<https://www.schulministerium.nrw/gewalt-gegen-lehrkraefte-landesweites-preventionsnetzwerk-sicherimdienst-bietet-schulen> (2022.10.30. 인출)
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. (2009). Wirksame Lehr- und Lernumgebungen schaffen.
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=23896&token=72a6bd983eea5ad1a0c426aeae6bf5a379d5e064&sdownload=&n=3_GEW_First_Results_deck.pdf (2022.10.30. 인출)
- Verband Bildung und Erziehung. (2020). Gewalt gegen Lehrkräfte aus Sicht der Schulleitung.
https://www.vbe.de/fileadmin/user_upload/VBE/Service/Meinungsumfragen/2020-09-21_forsa-Charts_Gewalt-gg-Lk_SL.pdf (2022.10.30. 인출)

프랑스의 교권보호 제도 및 정책

김현경 | 프랑스통신원

1. 교권 침해 현황 및 이슈

2018년 교육부는 ‘특수한 교육적 요구나 방해 행동을 보이는 학생들로 인해 어려운 상황에 처한 교직원 지원 및 직업 위험 예방을 위한 안내서’를 발간하였다. 이 자료는 교육부 내 인적자원관리국에서 2016년과 2017년에 특별전담부서를 운영해 여러 차례 회의를 거친 결과물이다. 해당 보고서에 의하면 프랑스 학교 현장에서 학생들이 교원에 대한 신체적 및 언어적 폭력, 위협, 물건 던지기, 부적절한 행동, 신경질적 발작 행동, 권위에 대한 거부, 자기 학대 행동 등을 하는 것으로 나타났다(Ministère de l'Éducation Nationale, 2018).

프랑스에서는 2020년 10월 16일 역사·지리 교사인 사무엘 파티(Samuel Paty) 살인 사건으로 인해 교권 침해와 관련한 내용이 크게 이슈가 되었다. 이는 해당 교사가 수업 시간에 표현의 자유에 대한 내용을 다루던 중에 샤를리 엡도(Charlie Hebdo) 신문의 모하메드를 조롱하는 캐리커처를 보여준 것이 시발점이 되었다. 해당 수업 내용은 이를 문제 삼은 한 학부모를 통해 소셜미디어 네트워크에 퍼졌고, 이 소식을 접한 체첸계 난민이 수소문을 통해 해당 교사의 신원을 파악한 후 중학교 근처의 길거리에서 교사를 살해했다(Guyonnet, 2020).

이 사건은 단순한 교권 침해뿐만 아니라 프랑스 공화국의 기본 원칙인 ‘세속성(비종교성)의 원칙’에 어긋나는 테러 행위로 여겨졌으며, 학교교육을 종교적 영향으로부터 분리하고, 종교적 중립성을 요구하는 ‘분리주의’에 위반하는 상징성을 가진 사건이었다(Ferhat, 2021). 이후 ‘2021년 8월 24일 공화국 원칙 준수 강화 법’을 통해 해당 사건

은 여전히 프랑스 교육계와 사회 전반에 충격의 여파를 주고 있으며, 최근 새로 임명된 뵘 엔디에으(Pap Ndiaye) 교육부 장관도 취임 이후 첫 공식적 일정을 사무엘 파티가 근무했던 학교에 방문하여 추모하는 것으로 시작했다(Terrier, 2022).

2. 교권보호 제도 및 정책

프랑스 교육법 제 L912-1-1에 따르면 교원은 교육과정, 교육부의 지침, 학교 교육계획과 장학부서 감독을 준수하는 한에서 교수학습활동의 자유(Liberté pédagogique des enseignants)를 가진다. 프랑스의 교육과정은 대강 교육과정의 형태를 띠고 있어 지표가 세세하게 제시되어 있지 않은 관계로 교원이 교수학습 내용에 대해 상대적으로 많은 자율성을 가진다. 교원은 또한 다른 공무원과 마찬가지로 자신의 권리를 보호하고 직무와 관련된 의사표현을 위해 노동조합을 결성할 권리(공직법 L211-1~L216-3)와 파업권(노동법 L2511-1~L2512-5)을 가진다. 이하에서는 교원이 실질적인 위협에 노출되어 피해를 입은 상황에 처했을 경우 행해지는 관련 조치를 중심으로 알아보고자 한다.

가. 위험 방지 대책

‘특수한 교육적 요구나 방해 행동을 보이는 학생들로 인해 어려운 상황에 처한 교직원 지원 및 직업 위험 예방을 위한 안내서’에 따르면, 교권 침해가 일어날 수 있는 상황을 신체적 및 심리사회적 위험으로 보고, 이에 대한 위험 방지 대책을 세 단계로 나누어 설정하고 있다(Ministère de l'Éducation Nationale, 2018).

- 1차 방지 대책 : 위협의 원인을 제거하거나 줄이기 위한 대책으로, 대민 업무 갈등을 줄이기 위한 업무 조직 조정, 경고 지표 설정 및 지속적 조사 등이 해당된다.
- 2차 방지 대책 : 위협에 이미 노출된 근로자를 보호하기 위한 대책으로, 갈등 상황 관리에 대한 연수, 위협이나 공격 상황에서 행정당국의 보호를 받을 권리에 대한 안내, 스트레스 관리 연수 등이 해당된다.
- 3차 방지 대책 : 위협이 야기한 문제 상황 발생으로 인해 고통 받는 근로자를 책임지는 단계로, 피해를 입은 당사자를 의료적, 심리적 지원을 하는 조치에 해당된다.

위험 방지 대책에서는 위험을 사전에 예방하는 것을 가장 중요하게 여고 있다. 이에 따라 1차 방지대책에 중점을 두고 실행하고 있는데, 다음 네 가지 영역에 대해 구체적으로 대책을 세우고 있다.

〈표 1〉 1차 방지대책에 따른 영역과 세부 대책

영역	세부 대책
(1) 근무활동 조직	업무 맥락, 내외부적 압력, 업무 수행 가능성 등
(2) 인사관리	단기적(평가 인터뷰, 개별화된 지원) 및 중장기적 인사관리 정책(채용, 역량개발, 커리어 개발, 승진, 연수 정책, 보수 등)
(3) 경영	양적 경영과 질적 경영의 균형, 팀 내에서의 경험 피드백 공유 강화 등
(4) 변화 예상	업무 환경에 큰 변화가 생길 경우 이로 인해 근로자에게 미칠 영향 사전 평가(해당 변화의 장단점 진단, 신기술 도입, 부서 통합이나 재조정에 대한 준비 등)

한편, 전반적인 위험 방지 대책을 위해 관리자나 교육청 국장은 직업 위험 평가 통합 문서(Document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP) 작성을 통해 교직원들이 근무 환경에서 노출될 수 있는 모든 신체적 및 심리사회적 위험에 대한 목록을 수립해야 한다. 또한 '위생, 안전 및 노동 조건 위원회(Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT)'를 운영하고 있는데, 근무 현장에서 직원의 신체, 정신적 건강과 안전을 보호하는 활동에 기여하는 협의 기구로, 노동 조건의 향상과 노동법 조항을 실질적으로 적용하는 것에 참여한다. 이는 부서장이나 기관장에 의해 운영되며, 교육부 내에도 설치되어 있다. 근무 현장에서 노동이나 안전, 건강에 영향을 미칠 가능성이 있는 큰 변화를 계획할 경우 해당 위원회에 문의해야 한다. 또한 직업병, 직업사고 등에 대한 정기적인 현장 조사를 통해 직업 위험을 예방하고 분석하는 것에 참여한다(Ministère de la transformation et de la fonction publiques, n.d.). 2020년부터는 사회경제위원회(Comité social et économique, CSE)에서 역할을 전담하고 있다.

나. 사후 조치 대책과 관련법령

- 출근하지 않을 권리 (Droit de retrait)

공무직에서의 노동 안전 및 위생과 의료 예방과 관련한 1982년 5월 28일 법령(décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail

ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique) 제5조와 제6조에 따르면 공무원이 자신의 생명이나 건강이 '심각하고 급박한 위험'에 처해있을 경우 (즉 자신의 신체에 상해를 입힐 수 있는 구체적 상황이 있는 경우), 출근하지 않을 권리를 가진다. 이 경우, 공무원은 제제나 징계를 받지 않는다. 심각하고 급박한 위험은 다음과 같이 정의되어 있다.

- 위험이 심각하여 장기간 또는 영구적 노동능력 상실이나 사망을 초래하는 사고나 병을 유발할 가능성이 있는 경우
- 위험한 사건이 거의 즉각적인 가까운 미래에 발생하여 신체에 심각한 상태를 유발할 정도로 급박한 경우
- 출근하지 않을 권리는 타인에게 심각하고 급박한 위험을 발생시키지 않는 한에서 행사되어야 한다.
- 해당 권리는 개인적 권리이며, 단체 행동을 위한 권리로 사용되어서는 안 된다. 이 점에서 이는 사전 고지를 통해 행사하는 파업권과 구별된다.
- 심각하고 급박한 위험이 파악되었거나, 당사자가 자신의 생명이나 건강에 심각하고 급박한 위험이 있다고 여길 만한 합리적인 이유가 있다고 판단된 경우, 해당 권리의 행사는 정당화되며 월급은 유지된다. 이와 반대의 경우, 즉 행정당국이 권리 행사자가 해당 권리를 남용한다고 판단할 경우, 권리 행사자의 근무 복귀를 서면으로 명령할 수 있으며, 근무하지 않은 기간에 대한 수당만큼을 월급에서 제할 수 있다.

해당 권리의 행사(신고) 체계는 다음과 같다

- 교원은 즉시 서면이나 구두로 관리자나 교육청 국장에게 심각하고 급박한 위험 상황에 대해 알려야 하며, 관리자나 장관은 모든 방법을 동원해 문제를 중지하려는 조치를 취해야 한다.
- 또한, 이 사실에 대해 적절한 위생, 안전 및 노동 조건 위원회에 알릴 것이 권고된다. 이 경우 위원회의 위원은 관리자나 교육청 국장에게 해당 사실을 통지한다.
- 이후 신고 내용은 정식으로 등록되어야 하며, 등록은 관리자나 교육청 국장의 책임 하에 이루어진다.
- 위험 상황이 정상화되었을 경우, 즉 위험을 없애려는 조치가 취해졌을 경우 해당 교원은 상급자의 사전 명령을 기다리지 않고 근무지에 복귀해야 한다. 상급자는 모든 방법

을 동원해 위험 해결 조치에 대해 해당 교원에게 알려야 한다.

- 공무원 실질 보호(Protection fonctionnelle des personnels)

공무원의 권리와 의무에 대한 1983년 7월 13일 법(Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)에서 정규직 및 계약직 공무원에게 직무를 수행하는 과정에서 보호받을 수 있는 권리를 보장하고 있다. 해당 법에 따라 공공기관은 고의적으로 가해지는 신체적 상해, 폭력, 지속적 괴롭힘, 위협, 욕설, 명예훼손, 모욕으로부터 공무원을 보호해야 한다. 또한 해당되는 경우 이에 대한 피해를 보상해야 한다. 따라서 공무원은 자신의 직무로 인해 공격의 피해를 입을 경우 행정당국의 보호를 받을 수 있으며, 공격의 위협이 당사자의 배우자, 동거인, 자녀와 직계 부모까지 미칠 경우 이에 대해서도 보호를 요구할 수 있다.

실질보호조치를 받고자 하는 교원은 다음과 같은 절차를 거쳐야 한다.

- 당사자(교원)는 경찰이나 헌병 또는 검사에게 직접 제소를 통해 보호조치를 요구하거나, 상급자(학교장 또는 교육청 국장)를 통해 지역교육청에 서면으로 보호조치를 요구할 수 있다. 요구는 정당한 사유를 기반으로 해야 하며, 사실관계를 자세하게 명시해야 한다.
- 보호조치 요구를 전달받은 행정당국은 요구를 검토하여 최대한 빠른 시간 내에 승인 또는 거절 결정을 회신해야 한다.
- 승인의 경우 보호조치가 이루어지는 구체적 방법을 알려야 한다. 당사자를 방어하기 위해 가장 적합한 물질적 수단과 사법 보조책을 강구해야 한다. 당사자는 변호인을 선임할 자유를 가지며, 변호인을 결정하지 못했을 경우 당사자의 요청에 따라 행정 당국이 이를 도울 수 있다.
- 거절의 경우 합당한 이유를 명시해야 하며, 당사자가 결정에 불복할 경우 도움을 받을 수 있는 방법을 언급해야 한다.

3. 맺음말

프랑스에서 교권은 교수학습활동의 자유, 노동조합결성권, 파업권으로 정의된다. 해당 권리가 침해되었을 경우, ‘교권 침해’라는 개념 보다는 교원이 신체 및 심리사회적 위험에 노출된 상황을 직무적 위험 상황으로 보고 위험 관리 체계에 의해 위험 방지 및 사후 조치를 실행하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이와 같은 내부적 조치는 사법적 영향력을 가지는 것으로, 교원에 한정된 조치가 아니라 공무원 전체를 대상으로 하는 내용이기도 하다.

교원의 직무 위험 상황에 대한 경각심은 프랑스 내에서 2016년도 이후 지속적으로 증가해 왔으며, 2020년 사무엘 파티 살인사건으로 최고조에 달했다. 위험으로 인해 피해를 입은 교원 치유와 관련된 구체적 조치는 현 상황에서는 아직 확인하기 힘들며, 시간을 두고 앞으로 시행될 정책을 살펴봐야 할 것으로 판단된다.

➤ 참고문헌

(법령)

Code de l'éducation. Article L912-1-1

Code de la fonction publique. Articles L211-1 à L216-3

Code du travail. Articles L2511-1 à L2525-2

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

(신문기사 및 웹페이지)

Ferhat, I (2021. 10. 16). Assassinat de Samuel Paty : « Une éducation à la laïcité vécue comme un rappel à l'ordre risquerait d'alimenter les crispations »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/16/assassinat-de-samuel-paty-une-education-a-la-laicite-vecue-comme-un-rappel-a-l-ordre-risquerait-d-alimenter-les-crispations_6098614_3232.html (2022.11.02 인출)

Guyonnet, P. (2020. 10. 17). Conflans: Des caricatures montrées par Samuel Paty à l'attentat, ce qu'il s'est passé
https://www.huffingtonpost.fr/terrorisme/video/conflans-des-caricatures-montrées-par-samuel-paty-a-l-attentat-ce-qu-il-s-est-passe_171474.html (2022.11.02 인출)

Ministère de la transformation et de la fonction publiques (n.d.) Qu'est-ce qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ?
<https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france/elections-pro/quest-quun-comite-dhygiene-de-securite-et-des-conditions-de-travail> (2022.11.02 인출)

Terrier, M. (2022. 05. 13). Pap Ndiaye au collège de Samuel Paty pour sa première visite comme ministre
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/pap-ndiaye-au-college-de-samuel-paty-pour-sa-premiere-visite-comme-ministre_196490.html (2022.11.02 인출)

(교육부 보고서)

Ministère de l'Éducation Nationale (2018). Guide méthodologique en matière de prévention des risques professionnels et accompagnement des personnels confrontés à des situations difficiles avec des élèves à besoin éducatifs particuliers ou à comportements perturbateurs.

일본의 교권보호 제도 및 정책

김지영 | 일본통신원

1. 교권 침해 현황

일본에서는 ‘교권’이라는 용어가 생소하며, ‘교육권’이란 용어를 사용한다. 일본에서 교육권이란 교육의 방법을 결정하여 교육을 실시할 권리로, 친권자, 교사, 국가가 기본적인 인권에 해당하는 ‘교육받을 권리(教育を受ける権利, 학습권)’ 보장이라는 책무를 다하기 위해 주어지는 권한이다. 일본에서는 교육권의 소재를 두고 국가가 국민의 신탁을 받아 교육내용을 결정하고 관여하는 권한을 갖는다는 주장의 ‘국가 교육권(国家の教育権)’과 국가는 교육의 제반 여건을 정비하고 교육을 직접 실시하는 것은 학부모나 교사라는 주장의 ‘국민 교육권(国民の教育権)’이라는 두 가지 주장이 대립하고 있다. 즉 교사의 교육권도 학생의 학습권 보장을 전제로 인정되는 것이며, 이 외에 학생에 대해 주장할 수 있는 별도의 권리나 권위란 존재하지 않기에 일본에서는 교권, 교권 침해, 교권 보호, 교권 확립이라는 용어들이 존재하지 않는 것이다.

그러나 교사의 교육활동을 방해하거나 간섭하는 등의 문제는 일본에서도 동일하게 발생하고 있다. 대표적으로 교사에 대한 학생의 폭력과 교사에 대한 학부모의 과도한 요구 또는 간섭 등이 있다.

- 학생의 교사에 대한 폭력 현황

문부과학성(2021)에 따르면, 초중고등학교에서 발생한 66,201건(전년도 78,787건)의 학교폭력 중 교사에 대한 폭력은 8,620건(전년도 9,849건)을 차지하는 것으로 나타났다. 세부적인 조사 결과는 <표 1>과 같다.

〈표 1〉 학생의 교사에 대한 폭력 현황(2020년)

구분		학교총수(교)	발생학교수(교)	전체대비발생학교 비율(%)	발생건수(건)	1,000명당 발생 건수(건)	가해 학생수(명)
초등학교	국립	72	0	0.0	0	0.0	0
	공립	19,338	1,775	9.2	5,890	0.9	2,749
	사립	241	15	6.2	21	0.3	14
	계	19,651	1,790	9.1	5,911	0.9	2,763
중학교	국립	77	1	1.3	1	0.0	1
	공립	9,445	1,048	11.1	2,421	0.8	1,656
	사립	802	18	2.2	23	0.1	19
	계	10,324	1,067	10.3	2,445	0.8	1,676
고등학교	국립	19	0	0.0	0	0.0	0
	공립	3,577	171	4.8	210	0.1	204
	사립	1,451	46	3.2	54	0.0	55
	계	5,047	217	4.3	264	0.1	259
총계	국립	168	1	0.6	1	0.0	1
	공립	32,360	2,994	9.3	8,521	0.8	4,609
	사립	2,494	79	3.2	98	0.1	88
	계	35,022	3,074	8.8	8,620	0.7	4,698

출처: 文部科学省(2021a: 9)의 〈표〉 ② ‘대교사폭력’ 인용6

한편, 교사에 대한 폭력뿐만 아니라 학생 간 폭력과 기물파손, 그 외 폭력을 포함한 모든 학교폭력에 대해 퇴학이나 전학, 정학, 출석정지, 근신, 훈계 등 학교가 취한 조치는 학교급별로 차이가 있다. 초등학생은 가해학생이 총 32,283명인데 처벌을 받은 학생은 68명으로 0.2%에 불과하고, 중학교는 가해학생 20,424명 중 234명(1.1%)이 처벌을 받았다. 반면 고등학교는 가해학생 4,541명 중 2,981명(65.6%)이 처벌을 받았다(文部科学省, 2021).

- 학부모에 의한 교육활동 침해 현황

교사에 대한 학부모의 과도한 요구나 간섭 등도 문제가 되고 있다. 구체적으로는 ‘담임을 바꿔 달라’, ‘자녀의 자리를 복도나 창가 쪽으로 하지 말라’, ‘자녀가 아파서 참석을 못하니 학교 행사의 일정을 변경해 달라’, ‘아침에 못 일어나서 학교에 늦으니 담임이 데리러 와 달라’는 등 무리한 요구를 하는 학부모들도 있다. 교사들은 이러한 학부모들의 요구에 대응하기 위해 업무 시간을 할애해야 하며 정신적인 고통을 감수해야 한다.

참고로 2016년도에 초등학교 교사의 평일 하루 교내 근무시간은 11시간 15분, 중학교 교사는 11시간 32분이다. 그리고 하루 평균 업무별 시간은 다음 <표 2>와 같다.

<표 2> 초등학교와 중학교 교사의 업무별 평균 시간(2016년)

업무 내용	초등학교	중학교
아침 업무	0:35	0:37
수업(주 담당)	4:06	3:05
수업(보조)	0:19	0:21
수업준비	1:17	1:26
학습지도	0:15	0:09
성적처리	0:33	0:38
학생지도(집단)	1:00	1:02
클럽활동	0:07	0:41
학생회	0:03	0:06
학교행사	0:26	0:27
학년, 학급경영	0:23	0:37
학교경영	0:22	0:21
직원회의 등	0:20	0:19
개별회의	0:04	0:06
사무(조사응답)	0:01	0:01
사무(납부금)	0:01	0:01
사무(그 외)	0:15	0:17
교내연수	0:13	0:06
학부모, PTA 대응	0:07	0:10
지역 대응	0:01	0:01
행정, 관계단체 대응	0:02	0:01
교무 연수	0:13	0:12
교외 회의 등	0:05	0:07
그 외 교무 등	0:09	0:09

출처: 文部科学省(2018)

위의 표에서 학부모, PTA(Parent-Teacher Association, 학부모-교사연합회) 대응 시간을 보면 초등학교 교사는 하루 평균 7분, 중학교 교사는 10분이다. 이 수치는 초등학교 교사 약 9,000명, 중학교 교사 약 11,000명의 10월에서 11월 중 연속하는 7일 동안의 평균이라는 점이다. 학부모 대응은 중요하고 필요한 업무이기 때문에 이 시간의 길고 짧음을 평가할 수는 없다. 다만 단순히 비교하자면 초등학교 교사는 학부모 대응

이 교외 회의시간(5분) 보다 길고, 중학교는 교내연수시간(6분) 보다 길다. 더군다나 실제로 학부모 대응에 문제가 발생하는 학교의 교사는 당연히 평균보다 훨씬 긴 시간을 할애해야 하며, 부당한 대우로 인한 정신적 고통을 받고 있다는 것을 감안할 필요가 있다. 교육부(2021b, 2021c)에 따르면, 교사의 정신적 고통과 관련하여 2020년도에 정신질환으로 인해 휴직을 한 교사는 5,180명(전년도 5,478명)으로 전체 교사의 0.56%, 정신질환으로 인해 1개월 이상의 병가를 낸 교사는 9,452명(전년도 9,640명)으로 전체 교사의 1.03%이다.

2. 교사 교육활동 보호 매뉴얼

상술한 바와 같이 수업방해나 교사에 대한 폭언, 폭행 등으로 교사의 교육활동을 방해하고 신변의 안전을 위협하는 학생, 과도한 요구나 억지스러운 불만 등을 말해 교사의 업무부담을 과증시키는 학부모 등이 있다. 이에 따라 각 지방자치단체의 교육위원회는 대응방안 매뉴얼을 작성하고 있다.

- 오사카(大阪)시, 5단계 레벨에 따른 학생 문제행동 대응 차트

오사카교육위원회에서 제시하는 5단계 레벨에 따른 문제행동 대응 차트(5つのレベルに応じた問題行動への対応チャート)’는 학생들의 문제 행위를 5단계로 나누어 대응 담당과 지도 장소 등을 달리하고 있다(大阪府教育委員会 홈페이지). 레벨 1은 담임, 학년, 관리직이 파악하여 주의를 주고 지도를 하며, 레벨 2는 학교 전체가 공유하고 학부모를 개입시켜 지도한다. 한편 수업 중에 집단으로 괴성을 지르면서 복도를 뛰어다녀 수업을 방해하는 행위를 반복하고 기물 파손을 하는 학생들에게 복수의 교사가 지속적으로 지도해도 듣지 않고 오히려 교사에게 폭언과 폭력을 행사한 사례는 레벨3에 해당하여 경찰서 및 관계기관과 연계하여 교내에서 지도하게 되어 있다. 해당 사안에 대해 관리자는 경찰과 어린이가정센터에 상황을 보고하고, 학부모와 상의하여 지도계획을 세운 다음 학교와 가정에서의 지도를 강화하였다. 또한 관리자와 교사가 학교를 순회하면서 재발 방지에 관심을 기울였다.

한편 수업을 방해하고 지도에 반항적인 태도를 취하던 학생이 담임을 얼굴을 가격한

사례는 레벨4로 교육위원회가 학교관리규칙에 따라 출석정지 조치를 취하고 학교 밖에서 지도를 하였다.

수업방해와 학생 간 폭력을 반복하는 학생이 주의를 주는 교사를 때려 전치 3주의 중상을 입힌 사례는 최고 수위인 레벨5로 해당 사안에 대해 교사는 상해로 경찰에 피해를 신고하고, 교육위원회에도 보고하였다. 교육위원회와 경찰, 시복지부국은 상담을 통해 갱생 프로그램을 작성하여 아동자립지원시설에서 지도하였다.

- 기후(岐阜)현, 학부모 대응 매뉴얼

일부 지방자치단체 교육위원회는 학부모 대응 매뉴얼을 작성하였고 문부과학성은 교사의 업무방식 개혁 차원에서 이 자료를 수집하여 공개하고 있다. 특히 기후현(2018)은 학교나 교사에게 과도한 요구를 하거나 억지스러운 불만을 표출하는 학부모에 대한 대응 매뉴얼(来校者等対応マニュアル, 방문자 등 대응 매뉴얼)을 작성하고 있는데, 성의껏 대응하되 사실에 근거하여 대응하고, 관리직에게 신속하게 보고하여 조직적으로 대응하며, 사회통념상의 규칙과 매너 그리고 법적근거를 고려하여 대응하는 것을 원칙으로 한다.

전화가 온 경우 담당을 두고 서로 미루지 말고 진지하게 대응하며 애매모호한 답변은 하지 않고, 학교로 방문을 한 경우에는 방문자 수와 동수 이상의 인원으로 대응하여, 기록, 연락 등의 역할분담을 하며, 학교내 사람의 출입이 쉬운 장소에서 대응한다. 초기 대응으로는 방문자의 주장을 경청하여 요점을 분명히 파악하여 정확한 기록으로 남기고, 사실관계가 명확하지 않은 상황에서 애매모호한 답변이나 사죄 등을 성급히 하지 않는다. 방문자와의 면담시 참석 인원내 따라 좌석배치도 긴장감이나 대립감 완화를 위해 서로의 시선을 정면으로 대하지 않도록 빗겨 앉게 배려한다.

특히 대응이 어려운 요청이나 불만에 대해서는 구체적인 사례를 들어 주의해야 할 표현 등을 제시하고 있다. 예를 들어 사실관계가 명확하지 않아 어떤 대응을 할지 판단이 서지 않을 경우에는 성급한 회답을 피하고 ‘사실을 확인해서(학교 내에서 상담을 해서) 다시 답변드릴 테니 연락처를 알려주시겠습니까?’라고 하며, 대응할 수 없는 요청에 대해서는 대응할 수 없는 이유와 함께 분명하게 ‘죄송하지만 그런 대응은 할 수 없습니다.’라고 답변한다.

학부모 중에는 ‘성의를 보여라’, ‘책임져라’, ‘무릎을 꿇어라’ 등 부당하거나 억지스러운 요구를 하는 사람도 있는데 이러한 요구에는 ‘이 이상 무리한 요구를 하시면 이에 상

응하는 곳에 상담을 하겠습니다.’, ‘무릎을 꿇는다는 것은 인권 차원에서도 할 수 없습니다.’라고 응하지 않겠다는 단호한 의지를 표시한다.

매일같이 개인적인 신세한탄이나 하소연을 장시간 하는 학부모는 형법 130조의 불퇴거죄에 해당할 가능성이 있으므로 처음부터 ‘00시부터 수업(회의 등)이 있기 때문에 00시 00분 전에는 끝내겠습니다.’라고 하여 대응시간을 제시하고, 필요 이상으로 대화가 길어질 때도 ‘약속시간이 지났고 00시부터 수업이 있기 때문에 여기까지 하도록 하겠습니다.’하고 중단하겠다는 뜻을 명확히 전달한다.

간혹 교장 면담을 요구하는 학부모도 있는데 대응은 원칙적으로 담당자가 하며 ‘말씀하신 내용은 관리자에게 보고할 테니 저한테 말씀하시면 됩니다.’라고 교장 면담 요구에는 응하지 않는다.

사죄나 대응을 문서로 요구하는 학부모는 형법 223조의 강요죄에 해당할 가능성이 있다. 그렇기 때문에 사죄문이나 각서 등 서면 작성 요구에는 ‘구두로 상세하게 설명하도록 되어 있습니다.’라고 하여 응하지 않는 것이 원칙이다.

위압적인 태도나 큰 언성으로 화를 내는 학부모는 형법 234조 위력업무방해에 해당할 소지가 있다. 그러므로 위압적인 태도를 보이는 학부모에게는 ‘잘 못 듣거나 대응에 차질이 생기는 것을 막기 위해 지금부터의 대화는 녹음을 하도록 하겠습니다.’라고 하고, 언성을 높이는 학부모에게는 ‘학생이 가다가 들으면 불안할 수도 있으니 차분히 말씀하시는 게 좋겠습니다.’ 두 세 차례 조용히 말하도록 주의를 주고 그래도 통하지 않을 경우 대화를 중단하고 돌아가도록 하며 퇴실하지 않으면 관리직 등을 부르거나 경찰에 신고한다.

폭력적이거나 파괴적인 행위는 폭행죄, 상해죄, 기물파손죄에 해당할 수 있으며, 구체적 폭력 행위나 협박 표현이 있을 때는 이러한 점을 상대방에게 분명히 제시한 다음 경찰에 신고한다. 휴가를 내고 왔으니 휴업보상을 하라는 억지 요구를 하는 학부모에게는 바쁜 와중에 학교까지 와줘서 죄송하다는 이해의 마음을 전달하되 학교로서 대응할 수 없는 문제라고 말한다.

3. 맺음말

이상에서 살펴본 바와 같이 일본에서는 교사의 교육활동이 방해받는 유사한 상황이 발생해도 교권 보호 명목으로 대응하지는 않는다. 사안에 따라 경미한 수업방해와 폭행 등은 학생 지도로, 중도의 수업방해와 폭행 등은 출석정지 조치 및 경찰 신고 등으로, 학부모 대응은 매뉴얼 작성과 경찰 신고, 스쿨 로이어, 스쿨 폴리스 등의 활용 등으로 대응하고 있다.

우리나라도 최근 ‘교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법’을 통해 ‘교권 침해’라는 추상적인 용어가 아닌 ‘교육활동 침해 행위’라는 구체적인 기준을 마련하고 ‘교육활동 보호 매뉴얼’을 작성하였는데 이는 교사의 원활한 교육활동 보장을 위해 매우 중요하다. 그 이유는 학교와 교사는 그 특성상 문제가 발생했을 때 가능한 한 교육과 지도로 해결하려고 노력하는 특수성이 있기 때문이다. 이러한 특수성은 교사로서의 사명감과 열정에 의존하며, 교사에 대한 존경과 권위가 인정되고 교사로서의 보람을 느낄 수 있는 상황에서 발현되기 쉬운 것이다. 그러나 오늘날의 학교 교육 현장은 교사의 사명감과 열정으로 대처할 수 없고 그렇게 해서도 안 되는 문제들이 증가하고 있기 때문에 어떤 문제에 대해 어느 부분까지 어떻게 교사가 대응할 것인지 구체적인 기준을 명시하는 것이 중요하다.

그런 측면에서 일본은 ‘교권’이라는 추상적인 용어를 사용하지 않고 구체적으로 대응해 왔다는 점이 특징이라고 할 수 있으며, 한편에서는 우리나라가 교권보호위원회나 교원치유센터 등을 두어 피해 교사를 보호하고 지원하는 방안을 마련하고 있는 것에 비해 일본은 이러한 적극적인 제도적 조치가 없어 피해 교사 보호에 소극적이라는 인상을 받기도 한다.

④ 참고문헌

文部科学省(2021a). 令和2年度・公立学校教職員の人事行政状況調査結果・精神疾患による病気休職者の推移(教育職員)(過去5年間)

https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_syoto01-000019568_00102.pdf (2022.10.31. 인출)

文部科学省(2021b). 令和2年度・公立学校教職員の人事行政状況調査結果・精神疾患による病気休職者 精神疾患による休職者の状況

https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_syoto01-000019568_001150103.pdf (2022.10.31. 인출)

文部科学省(2021c). 令和2年度・公立学校教職員の人事行政状況調査結果・精神疾患による病気休職者及び1ヵ月以上の病気休暇取得者の状況の一覧(教育職員)

https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_syoto01-000019568_00110.pdf (2022.10.31. 인출)

文部科学省(2021d). 令和2年度・児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

https://www.mext.go.jp/content/20211007-mxt_jidou01-100002753_1.pdf (2022.10.31. 인출)

文部科学省(2018). 教員勤務実態調査(平成28年度)の分析結果及び確定値の公表について(概要) 報道発表

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afiel_dfile/2018/09/27/1409224_004_3.pdf (2022.10.31. 인출)

文部科学省サイト・保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応マニュアルや手引きについて

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/mext_00600.html (2022.10.31. 인출)

岐阜県教育委員会(2018) 来校者等対応マニュアル

https://www.mext.go.jp/content/20200630-mxt_syoto02-000006216_01.pdf (2022.10.31. 인출)

大阪府教育委員会 홈페이지・5つのレベルに応じた問題行動への対応チャート(大阪府教育委員会資料に基づき作成)

<https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21096/00000000/taioutyatohpsaisyu.pdf> (2022.10.31. 인출)

미국의 교사 웰빙 지원 현황

김지혜 | 미국통신원

1. 코로나19 팬데믹과 교사의 웰빙

미국에서 교사는 전통적으로 책임과 의무에 비해 보상이 적고 업무 부담이 큰 직업으로 여겨지는 만큼, 교사의 높은 스트레스와 이직률은 미국 교육의 고질적인 문제 중 하나이다. 교사가 경험하는 직무 스트레스는 교사 자신의 신체 및 정신건강에 부정적 영향을 미칠 뿐 아니라 결국에는 학생에게도 부정적 영향을 미칠 우려가 있다. 특히 교사의 정신건강 문제는 학생의 학업적 성과뿐 아니라 사회정서적 역량과 같은 비학업적 성과에도 영향을 미친다는 점에서 적극적인 개입이 요구된다(Steiner et al., 2022).

그런데 최근 우리 사회를 강타한 코로나19 팬데믹은 교사의 웰빙을 더욱 악화시키는 요인으로 작용하였다. 갑작스러운 학교 시설 폐쇄와 원격 수업으로의 전환, 엄격한 방역 조치 등은 교사들의 업무 부담을 늘렸을 뿐 아니라 업무내용과 능력에 급격한 변화를 요구하였다. 게다가 많은 교사들이 팬데믹 기간 동안 현장 근무를 요구받았음에도 불구하고, 일부 지역에서는 교사를 돌봄 서비스를 제공받을 수 있는 필수근로자(essential worker)에 포함하지 않았다. 이러한 경우 교사들은 자신의 자녀 돌봄과 업무 수행의 이중고에 처하기도 했다(Steiner & Woo, 2021).

미국의 대표적인 사회 공공정책 연구소인 랭크 연구소(RANK Corporation)가 수행한 설문조사에서도 교사들은 팬데믹 이후 더 극심한 스트레스를 겪었음을 호소하였다. 2021년 1~2월 중 실시된 설문조사에서 교사는 일반 성인 평균에 비해 더 높은 업무 관련 스트레스와 우울증 증상을 보고하였다. 일반 성인 중 직무 관련 스트레스를 호소한 응답자의 비율은 약 40%였지만 교사 중에서는 무려 78%가 직무 관련 스트레스를 호소

하였다. 우울감을 보고한 응답자의 비율도 일반 성인의 경우 평균 10%였지만 교사는 약 25%였다. 뿐만 아니라 응답 교사 4명 중 1명은 해당 학년도에 퇴직을 고려하고 있다고 응답하였는데 이는 이전 연도 응답 비율(6명 중 1명)이나 일반 성인 평균에 비해 더 높은 수치였다. 교사의 퇴직 희망 비율은 특히 흑인 교사 집단에서 더 높게 나타났다(Steiner & Woo, 2021).

팬데믹과 관련하여 교사들은 교수법의 전환(원격수업으로의 전환 등)과 가까운 타인 및 자신의 건강 문제가 가장 큰 스트레스 요인이라고 보고하였다. 원격수업으로 전환하면서 발생하는 기술적 문제들은 업무 관련 스트레스, 우울, 번아웃(burnout)으로 이어질 가능성이 높았다. 또한 응답 교사 3명 중 1명은 업무를 수행하면서 동시에 자신의 자녀도 돌봐야 하는 상황이라고 답하였다(Steiner & Woo, 2021).

2022년 1월에 수행된 설문조사에서도 이러한 상황은 크게 나아지지 않은 것으로 나타났다. 조사에 응답한 교사와 교장은 일반 성인에 비해 더 낮은 웰빙 수준을 보고하였다. 특히 히스패닉계 교사, 교직경력이 6~10년인 중간 경력의 교사, 여성 교사는 다른 인구, 경력, 성별 집단에 비해 더 높은 우울감, 스트레스, 무력감 등을 보고하였다. 2021년 조사와 달라진 점은 가장 큰 스트레스 요인에 대한 응답에서 나타났다. 2021년 조사에서는 팬데믹으로 인한 급격한 원격수업으로의 전환이 가장 큰 스트레스 요인이었다면 2022년 조사에서는 학생의 학습 회복 지원이 가장 큰 스트레스 요인으로 나타났다. 팬데믹 3년차인 2022년에는 학교수업이 점차 정상화되면서 학습 회복에 더 많이 초점을 두고 있음을 알 수 있다. 한편 2022년 조사에서 교장 집단은 교직원 인력 확보가 가장 큰 스트레스 요인이라고 응답하였다(Steiner et al., 2022).

2. 교사 웰빙 지원을 위한 정책적 노력

가. 연방정부의 지원

이처럼 팬데믹 이후 교사의 웰빙이 악화되었다는 연구 결과가 다수 보고되면서 교육 당국은 교사의 정신건강 지원 서비스를 확충하는 등 교사의 웰빙 수준을 높이기 위한 다양한 지원책을 마련해왔다. 대표적으로 연방 교육부는 코로나19 팬데믹 이후 초·중·고등학교와 고등교육기관의 회복을 위한 핸드북을 발표하였는데 여기에 우선적인 과제 중

하나로 교직원의 웰빙 지원에 대한 내용을 포함하였다.

구체적으로 살펴보면, 먼저 연방 교육부는 2021년 2월, 4월, 6월에 세 차례에 걸쳐 코로나19의 영향에 대응하여 초중등 및 고등교육기관의 운영을 정상화하기 위한 지침을 담은 핸드북을 발표하였다. 2021년 2월에 처음 발표한 핸드북 1권은 초중등교육기관에서 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)가 발표한 코로나19 대응 지침을 시행하기 위한 전략과 이를 위해 사용할 수 있는 자원 등을 안내하는 것이 주 내용이었다. 이후 4월에 발표한 초중등교육기관 대상 핸드북 2권에서는 초중등교육기관의 운영과 교육활동의 정상화를 위한 3대 과제로 1) 안전하고 건강한 학습환경 조성, 2) 학습시간 손실 문제 완화, 그리고 3) 교직원의 안정적인 확보와 웰빙 지원을 제시하였다. 앞의 두 과제가 학생의 복지와 학습 지원에 초점을 두었다면, 마지막 과제는 교사를 위한 다각적인 지원 시스템의 중요성을 강조하였다. 구체적으로 교사 웰빙을 증진하기 위해 각 지역 교육당국과 학교지도자(관리자)는 다음 다섯 가지 사항을 고려할 필요가 있다(U.S. Department of Education, 2021a).

- **첫째, 학교지도자-교사 간 지원 시스템을 마련해야 한다.** 이를 위해 먼저 학교지도자는 교사의 요구를 잘 파악하기 위해 정기적으로 교사의 웰빙 수준을 점검하기 위한 설문조사를 시행하여 관련 데이터를 수집할 필요가 있다. 여기에는 교사가 주관적으로 느끼는 웰빙 및 사기 수준뿐 아니라 업무부담에 대한 조사도 포함되어야 한다. 그리고 수집된 데이터를 토대로 앞으로 어떤 지원이 더 필요할 지에 대해 고민해야 한다. 또한 학교지도자와 교육 당국 관리자가 먼저 나서서 정신건강 문제를 고민하고 관리하고 있음을 보여주어야 한다. 가령 학교지도자는 주간 일과 중 일부 시간을 서로에게 연락하지 않고 스스로를 점검하는 블랙아웃(blackout) 시간으로 지정할 것을 먼저 제안할 수 있다. 무엇보다 학교지도자는 교사의 교육활동에 대해 긍정적 피드백과 인정을 제공할 필요가 있으며 그들의 전문성을 신뢰하고 인정하고 있다는 점을 전달해야 한다.
- **둘째, 동료 간 지원 시스템을 마련해야 한다.** 우선 학교지도자는 학교 구성원의 웰빙에 대한 인식 수준을 높이고 이것이 학교 운영에서 매우 중요한 요소임을 강조해야 한다. 그리고 동료 간 멘토링 프로그램 등을 통해 교사와 교사 외 학교 인력(학교상담사 등) 간에 서로 소통할 수 있는 시간을 확보함으로써 상급자가 아닌 동료 간에 주기

적으로 서로의 웰빙을 체크해줄 수 있는 시스템을 마련하는 것이 효과적이다. 일부 지역에서는 학교 내에서 뿐 아니라 같은 학군 내 여러 학교의 교사들이 모여 유색인종 교사 모임, 초임교사 모임 등을 통해 동료 간 멘토링 및 웰빙 지원 네트워크를 운영하기도 한다.

- 셋째, 교사의 업무부담에 대한 지속적인 고민이 필요하다. 한 교직원이 과도하게 많은 역할을 맡게 되면 이는 결국 학생에 대한 교육서비스의 질 저하로 이어질 가능성이 높다. 학교지도자는 정기적으로 교직원들의 업무 분장내역을 확인하고 이와 관련한 애로사항을 점검하기 위한 회의를 주관할 필요가 있다. 업무부담을 점검함에 있어 기본 원칙은 어떤 교직원도 과중한 업무부담으로 인해 일과 이외의 시간을 희생하지 않아야 한다는 점이다. 이를 위해 불필요한 단체 회의를 줄이고 개별 교사의 애로사항을 청취하기 위한 개별 점검 시간을 더 많이 확보해야 한다. 예를 들면 단순히 정보전달을 목적으로 하는 회의는 이메일로 대체하고 서로 간의 협의가 필요할 때 회의를 주최하는 것이 효율적일 수 있다.
- 넷째, 교사 정신건강 지원을 위해 학군 및 학교 차원에서 제공하는 자원들을 투명하게 공개함으로써 정책에 대한 교사의 인지도를 높여야 한다. 지역당국의 정신건강 지원 인력이 정기적으로 학교를 방문하거나 원격 서비스를 함께 제공함으로써 지원 프로그램에 대한 인지도와 접근성을 높일 수 있다. 이를 위해 학교는 지역사회 보건 당국과 관련 단체들의 도움을 활용할 수 있다. 일반적으로 많은 지역의 보건 당국이 웰빙 및 정신건강 박람회나 무료 웰빙 진단검사를 제공하고 있으며, 일부 대상자에게는 운동시설 할인 이용권 등을 제공하기도 한다.
- 다섯째, 학교지도자는 교직원이 일과 도중 편하게 휴식, 충전할 수 있는 공간을 의도적으로 확보해야 한다. 이는 결국 학생에 대한 교육활동의 질을 높이는 데에도 도움이 된다.

한편 연방 교육부는 2021년 6월에 고등교육기관에 초점을 둔 핸드북을 추가로 발표하였다. 여기에서도 교직원의 웰빙 지원, 특히 정신건강 지원은 주요 과제 중 하나로 포함되었다. 이 핸드북에 따르면 코로나19 팬데믹 이후 대학생뿐 아니라 대학 교직원 사이에서도 고립감, 재정적 스트레스, 불안, 우울, 자살 생각, 알코올 및 약물 남용의 문제가 더 심각해진 것으로 나타났다. 연방 교육부는 팬데믹으로 인해 어려움을 겪는 학생뿐

아니라 교직원에게도 무료로 상담 등의 정신건강 지원 서비스를 제공할 것을 강조하면서 이를 위해 연방 정부에서 교부한 코로나19 지원금인 고등교육 긴급구호기금(Higher Education Emergency Relief Fund, HEERF)을 활용할 것을 장려했다(U.S. Department of Education, 2021b).

나. 주정부의 지원

위에서 살펴본 바와 같이 교사의 정신건강과 웰빙 지원에 대한 관심은 점점 높아지고 있는 반면, 주정부 차원에서 이를 다루기 위한 법안이 제정된 사례는 많지 않다. 미 주(州) 교육위원회(Education Commission of the States, ECS)가 조사한 바에 따르면 교사의 정신건강을 직접적인 목표로 명시한 법안은 2021년 기준 워싱턴 주의 사례가 유일했으며, 일부 주정부는 교사 멘토링이나 업무부담 경감에 대한 법안을 마련함으로써 간접적으로 교사의 웰빙을 증진하고자 하였다(Rafa & Francies, 2021).

워싱턴 주에서는 2021년 2월, **초중등교육인력의 2차 트라우마(secondary trauma)를 방지하기 위한 법안**이 발의되었으며, 이후 의회와 주지사 서명을 거쳐 2021년 7월부터 정책이 시행되고 있다. 이 법은 초중등학교에 근무하는 교직원이 학생의 어려움을 간접적으로 체험함으로써 얻는 이차적 트라우마 문제를 돕기 위해 각 지역 교육 당국이 관련 자원과 지원 절차를 구체적으로 마련할 것을 요구한다(Rafa & Francies, 2021). 학교 교직원의 경우 직무 특성상 어려움을 겪는 학생을 도와야 하는 직업적 의무가 있기 때문에 2차 트라우마에 노출될 가능성이 크다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 많은 학생들이 기본적인 의식주 문제와 정신건강 문제로 어려움을 겪게 되었는데, 이를 바로 곁에서 목격하고 도와야 하는 교사들의 2차 트라우마 역시 심각하다는 문제제기가 이어지기도 하였다(Steiner & Woo, 2021).

교사가 자신의 업무에 집중할 수 있도록 하는 것 역시 교사의 직무 스트레스를 낮추는데 효과적일 수 있다. 이러한 인식 하에 최근에는 많은 주정부가 **‘수업 기획 시간(planning time)’**을 보장하기 위한 정책을 마련하는 추세이다. 이 정책은 교사가 방해받지 않고 오로지 수업 준비에만 몰두할 수 있는 시간을 보장하는 것을 골자로 한다. ECS 분석에 따르면 2019년 기준 11개 주에서 교사 근무시간 중 일정 시간을 수업 기획 시간으로 보장하고 있다. 일례로 버지니아 주의 경우 초등학교 교사는 학기 중 하루 평균 30분, 중학교 및 고등학교 교사는 하루 1교시를 최소한 수업 기획 시간으로 보장받

아야 한다. 인디애나 주 역시 2021년에 해당 법안을 도입하였는데 모든 교사가 다른 업무로부터 방해받지 않고 수업 준비에 집중할 수 있도록 최소 하루 30분을 제공해야 한다고 명시하였다. 한편 업무부담 경감과 관련하여 사우스캐롤라이나 주는 2021년에 교사가 초과 근무수당 없이 주 37시간 30분 이상 근무하는 것을 금지하는 법안을 도입하였다(Rafa & Francies, 2021).

한편 교사가 학생이 아닌 학교 내의 다른 성인과 맺는 관계 역시 교사의 웰빙을 결정하는 중요한 요소이다(Steiner et al., 2022). 이와 관련하여 일부 주는 교사 간 멘토링을 법적으로 지원하고 있다. 특히 이직률이 높은 초임교사에 대한 멘토링 지원 법안이 많이 마련되어 왔는데 ECS 분석에 따르면 2019년 기준 31개 주정부가 교직 입문을 돕기 위한 멘토링 지원을 법적으로 보장하고 있다. 일례로 노스캐롤라이나 주는 초임교사를 대상으로 입직 후 3년 간 멘토링 프로그램을 제공하도록 법적으로 규정하고 있다(Rafa & Francies, 2021).

다. 학교 현장에서의 지원

이상에서 알아본 것과 같이 최근 미국에서는 연방정부와 주정부 차원에서 모두 교사의 웰빙 증진을 지원하려는 노력이 점차 확대되는 추세이다. 이를 근거로 학교 현장에서도 교사가 직접 접근할 수 있는 다양한 정신건강 지원 등의 서비스가 제공되고 있다. 랜드 연구소의 보고서에 따르면 많은 학교가 교직원들을 대상으로 정신건강 상담, 동료 지원 네트워크 활동, 교직원 정신건강 치료 지원 등의 서비스를 제공하고 있는 것으로 나타났다. 2022년 설문조사에 따르면 교장 응답자의 80%, 교사 응답자의 65%가 학교 및 학군에서 제공하는 정신건강 지원 서비스를 이용할 수 있다고 응답하였다. 그 외의 응답자들은 직장에서 정신건강 지원 서비스를 제공하지 않았거나 해당 서비스의 이용 가능 유무에 대해 알지 못한다고 응답하였다. 즉 교사 집단 중 과반 이상이 정신건강 지원 서비스에 접근이 가능하다고 응답한 것이다(Steiner et al., 2022).

4. 맺음말

이상에서는 미국의 교사 웰빙을 둘러싼 문제인식과 이를 지원하기 위한 정책적 노력들을 살펴보았다. 내용을 종합해보면, 특히 팬데믹 이후 교사 웰빙에 대한 인식이 확대되면서 연방정부는 이에 대한 지역 교육 당국의 지원을 강조하고, 주정부는 관련 법안을 마련하고 있으며, 학교 현장에서도 교사 정신건강 등 웰빙 지원을 위한 서비스 제공을 확대하는 추세임을 알 수 있다. 물론 주정부 차원에서 교사 웰빙 지원을 직접적인 목표로 내세운 법안이 많이 제정되지는 않았지만, 교사 웰빙과 직간접적으로 관련되는 멘토링, 업무경감 등과 관련한 정책적 노력이 확대되는 것은 분명 긍정적인 변화일 것이다. 특히 최근 워싱턴 주에서 제정된 초중등교육인력의 2차 트라우마 방지를 위한 법안은 교직원의 특수한 직무 특성을 고려한 정신건강 지원 법안이라는 점에서 매우 고무적이라고 할 수 있다.

학군 및 학교 차원에서 제공하는 교사 웰빙 증진 서비스에 대한 접근성이 확대되는 것 역시 중요한 성과이다. 랜드 연구소의 보고서에 따르면 학군 및 학교 자원의 교사 웰빙 지원 서비스는 교사의 스트레스와 이직 의도를 낮추는 데에도 기여하는 것으로 나타났다. 학교 관리자가 자신의 웰빙을 지원하려고 노력한다고 인식하고 있는 교사일수록, 그리고 학교 및 학군 차원에서 1가지 이상의 정신건강 지원 서비스를 제공한다고 응답한 교사일수록 직무 스트레스, 번아웃, 우울감, 무력감이 더 낮게 나타났을 뿐 아니라 이직 의도 역시 더 낮게 나타난 것이다(Steiner et al., 2022).

다만 해당 설문조사 이후 실시된 인터뷰에서는 학교 또는 학군 차원에서 제공하는 정신건강 지원 서비스가 효과적이지 않다고 응답한 교사들도 있었다. 그 이유로는 익명성이 보장될 것이라는 확신이 부족해서, 필요로 하는 서비스를 제공하지 않아서, 서비스를 이용할 시간이 없어서, 직장에서 제공하는 서비스보다 개인적으로 이용하는 서비스가 더 효과적이어서, 서비스 참여가 의무화되어 오히려 업무 부담이 늘어나서 등의 이유가 거론되었다. 일부 교장들은 예산 및 인력 부족으로 인해 교사에게 1-3회의 무료 상담만을 제공할 수 있었으며 그들이 필요로 하는 서비스를 모두 제공하기에는 한계가 있었다고 지적하였다. 또 다른 일부 교사들은 학교 및 학군 차원에서 일괄적으로 제공하는 정신건강 지원 프로그램보다 오히려 동료교사나 가까운 지인과의 관계에서 얻는 사회적, 정서적 지지가 직무 관련 스트레스를 해소하는 데 더 효과적이었다고 응답하였다. 명상

활동이나 정신건강 상담 서비스보다는 오히려 교육기술 활용 등에 대한 전문성 개발 프로그램이 직무 스트레스를 완화하는 데 더 실제적인 도움을 주었다고 응답한 교사도 있었다(Steiner et al., 2022).

이상을 종합하면 교사의 웰빙 지원에 대한 인식과 접근성이 확대된 것은 고무적이지만, 여전히 실제적인 효과성을 높이기 위해서는 많은 노력이 필요하다고 할 수 있다. 관련 전문가들은 실제로 교사의 웰빙을 증진하기 위해서는 일단 데이터에 기반한 웰빙 지원 서비스가 제공되어야 한다고 조언한다. 관련 연구에 따르면 일부 교사는 자신의 필요에 맞는 지원 서비스가 제공되지 않고 서비스 제공자의 관점에서 일괄 제공된다는 점을 문제로 지적한 바 있다(Steiner et al., 2022). 연방 교육부와 랜드 연구소는 공통적으로 학교 지도자들이 정기적으로 교사 웰빙 및 직무 환경에 대한 조사를 실시하고 데이터를 수집함으로써 관련 현황을 파악하고 특히 도움이 필요한 교사 집단을 식별해야 한다고 조언한다. 그리고 그들의 상황을 고려한 맞춤형 지원 서비스를 제공함으로써 서비스의 효과성을 높일 수 있다고 강조한다. 가령 인종, 성별, 경제적 배경 등에 따라 다른 정신건강 문제를 겪고 있을 수 있으며 필요로 하는 서비스 역시 다를 수 있다.

무엇보다도 교사의 웰빙, 특히 심리적 웰빙을 구성하는 요소, 즉 교사의 스트레스, 우울감, 무력감, 번아웃, 이직 의도 등은 교사 개인의 정신건강 문제뿐 아니라 직무 환경과도 밀접히 관계가 있다. 따라서 이를 고려한 다각적인 접근이 필요하다(Rafa & Francies, 2021; Steiner et al., 2022; U.S. Department of Education, 2021a). 즉, 정신건강 문제를 겪고 있는 교사에 대한 사후 지원을 제공하는 것과 동시에, 교사가 직무 환경에서 경험하는 스트레스 요인을 줄이기 위해 업무경감, 충분한 인력 확보, 멘토링 지원, 전문성 개발 지원, 실제적인 보상 확대 등의 노력이 반드시 수반되어야 한다.

▶ 참고문헌

- Rafa, A., & Francies, C. (2021, May 26). 3 state policy levers to support teacher mental health. Education Commission of the States.
<https://ednote.ecs.org/3-state-policy-levers-to-support-teacher-mental-health/>
- Steiner, E. D., & Woo, A. (2021). Job-related stress threatens the teacher supply: Key findings from the 2021 State of the U.S. Teacher Survey. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/RRA1108-1>
- Steiner, E. D., Woo, A., Gittens, A. D., Lawrence, R. A., Berdie, L., Wolfe, R. L., Greer L., Schwartz, H. L. (2022). Restoring teacher and principal well-being is an essential step for rebuilding schools. RAND Corporation.
<https://doi.org/10.7249/RRA1108-4>
- U.S. Department of Education (2021a). *COVID-19 Handbook, Volume 2: Roadmap to Reopening Safely and Meeting All Students' Needs*.
<https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf>
- U.S. Department of Education (2021b). *COVID-19 Handbook Volume 3: Strategies for Safe Operation and Addressing the Impact of COVID-19 on Higher Education Students, Faculty, and Staff*.
<https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-3.pdf>

CRM 2022-94
2022년 해외교육동향 기획기사 11월호

교권보호 제도 및 정책: 교사의 교육활동 보호를 중심으로

한국교육개발원 교육정책네트워크센터

전화 043-530-9590

팩스 043-530-9470

홈페이지 <http://www.edpolicy.net>

발행일 2022년 11월

발행처 한국교육개발원

주 소 (27873) 충청북도 진천군 덕산읍 교학로7

발행인 류방란

등 록 1973. 6. 13. 제16-35호

편집/인쇄 리드릭 02-2269-1919

보고서 내용의 무단 복제를 금함.

2022년 해외교육동향 기획기사 11월호

교권보호 제도 및 정책: 교사의 교육활동 보호를 중심으로



한국교육개발원
KOREAN EDUCATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE



교육정책네트워크